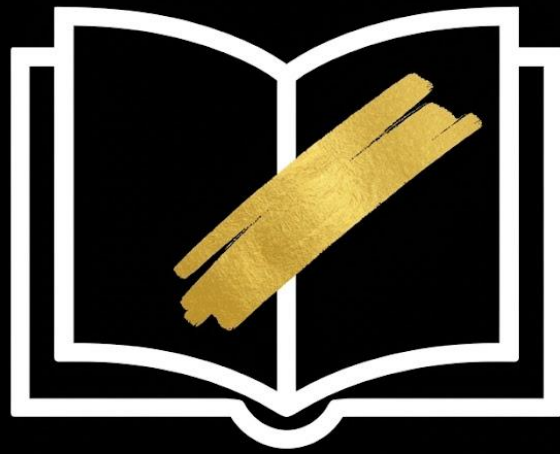




FOCO LEGIS

RESUMOS DE LEI SECA

DIREITO TRIBUTÁRIO ESQUEMATIZADO

ATUALIZADO EM MAIO DE 2026



OLÁ!

MUITO OBRIGADO POR CONFIAR NA FOCO LEGIS! SABEMOS O QUANTO A JORNADA DE ESTUDOS É EXAUSTIVA, POR ISSO NOSSO MATERIAL FOI DESENHADO PARA PRIORIZAR A SUA EFICIÊNCIA, SEM PERDER TEMPO! O CONTEÚDO A SEGUIR FOI ESQUEMATIZADO CIRURGICAMENTE, FOCANDO NA LEI SECA, NOS PRAZOS E NAS PEGADINHAS MAIS RECORRENTES NAS PROVAS DA OAB E DOS CONCURSOS PÚBLICOS. NOSSO OBJETIVO É ENTREGAR UM CONTEÚDO LIMPO E DIRETO AO PONTO PARA OTIMIZAR O SEU TEMPO E GARANTIR O SEU ACERTO NO DIA DA PROVA.

UMA EXCELENTE LEITURA E RUMO À APROVAÇÃO!

SUMÁRIO

❖ Disposições Gerais _____	04
❖ Competência Tributária _____	06
❖ Impostos _____	13
❖ Taxas _____	34
❖ Contribuição de Melhoria _____	36
❖ COSIP (Iluminação Pública) _____	37
❖ Distribuições de Receitas Tributárias _____	39
❖ Legislação Tributária _____	45
❖ Obrigação Tributária _____	52
❖ Responsabilidade Tributária _____	57
❖ Crédito Tributário _____	62
❖ Suspensão do Crédito Tributário _____	67
❖ Extinção do Crédito Tributário _____	71
❖ Exclusão do Crédito Tributário (Isenção e Anistia) _____	79
❖ Administração Tributária (Fiscalização / Dívida Ativa / CND) _____	87

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º Esta Lei regula, com fundamento na Emenda Constitucional n. 18, de 1º de dezembro de 1965, o sistema tributário nacional e estabelece, com fundamento no art. 5º, inciso XV, alínea b, da Constituição Federal as normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, sem prejuízo da respectiva legislação complementar, supletiva ou regulamentar.

✦ Ponto de Atenção: O CTN tem natureza materialmente complementar, mesmo tendo sido aprovado formalmente como lei ordinária. Isso significa que somente lei complementar pode alterá-lo ou revogá-lo. As legislações estaduais, municipais e distrital são meramente supletivas ou regulamentares - não podem contradizer o CTN.

⚠ Alerta de Pegadinha: A banca adora afirmar que "o CTN é uma lei ordinária e pode ser alterado por outra lei ordinária". **ERRADO!** Embora seja formalmente ordinária, foi recepcionado como lei complementar pela CF/88, exigindo quórum de maioria absoluta para alteração.

LIVRO PRIMEIRO - SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL

TÍTULO I - Disposições Gerais

Art. 2º O sistema tributário nacional é regido pelo disposto na Emenda Constitucional n. 18, de 1º de dezembro de 1965, em leis complementares, em resoluções do Senado Federal e, nos limites das respectivas competências, em leis federais, nas Constituições e em leis estaduais, e em leis municipais.

💡 Comentário: Este artigo estabelece a hierarquia das fontes do direito tributário. O sistema tributário se estrutura em camadas: a Constituição Federal no topo, seguida de leis complementares, resoluções do Senado Federal, e nas esferas específicas, as leis federais, estaduais e municipais dentro de suas competências.

✦ Ponto de Atenção: As Resoluções do Senado Federal têm papel especial no direito tributário - são elas que fixam, por exemplo, as alíquotas máximas e mínimas do ICMS e as alíquotas do ITCMD. Não confunda com resoluções de outras casas legislativas.

Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

💡 Comentário: Este é o artigo mais cobrado de todo o CTN. Ele traz a definição legal de tributo com 5 elementos essenciais que precisam estar presentes simultaneamente:

Elemento	Significado
Prestação pecuniária	Paga-se em dinheiro (não em trabalho ou bem, em regra)
Compulsória	Obrigatória - não depende da vontade do contribuinte
Em moeda ou valor equivalente	Admite pagamento in natura em casos excepcionais (ex.: dação em pagamento)
Não constitui sanção de ato ilícito	Tributo ≠ Multa
Instituída em lei	Princípio da legalidade tributária
Cobrada por atividade vinculada	O fiscal não tem discricionariedade - deve cobrar se houver fato gerador

🔴 Ponto de Atenção: A expressão "não constitui sanção de ato ilícito" é fundamental: distingue tributo de multa. Porém, o STF consagrou o princípio do "*pecunia non olet*" (dinheiro não tem cheiro): tributo pode incidir sobre atividade ilícita, pois o que é ilícito é a atividade, não o tributo em si. Ex.: traficante que aufera renda paga IR.

⚠ Alerta de Macete - "PeCo MoNão LeVi":

Pecuniária → Compulsória → Moeda → Não sanção de ilícito → Lei → Vinculada
Memorize as 6 características do tributo com essa sigla e nunca mais erre!

Art. 4º A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la:

I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei;

II - a destinação legal do produto da sua arrecadação.

💡 Comentário: A natureza de um tributo é definida pelo seu fato gerador - não pelo nome que a lei lhe dá, nem pelo destino dos recursos arrecadados. Se o poder público criar uma "contribuição de ajuda social", mas seu fato gerador for idêntico ao de um imposto já existente, será inconstitucional por bis in idem (ou bitributação).

🔴 Ponto de Atenção: Este artigo tem aplicação limitada após a CF/88. Com a Constituição de 1988, as contribuições especiais e os empréstimos compulsórios passaram a ter identidade própria, e sua natureza jurídica também se define pela destinação constitucional dos recursos - o que o art. 4º, II diz ser irrelevante. Portanto, o art. 4º aplica-se principalmente à distinção entre impostos, taxas e contribuições de melhoria.

⚠ **Alerta de Pegadinha:** A banca pode afirmar que "se o governo chamar de taxa, é taxa". **ERRADO!** O nome é irrelevante. O que importa é o fato gerador. Uma "taxa" que não tem como fato gerador o exercício do poder de polícia ou a prestação de serviço público específico e divisível, não é taxa.

Art. 5º Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria.

💡 **Comentário:** O CTN adota a teoria tripartite (ou tricotômica) dos tributos: 3 espécies. Contudo, a doutrina majoritária e o STF adotam a teoria pentapartite, reconhecendo 5 espécies tributárias: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais (parafiscais).

📌 **Ponto de Atenção:** Para fins de provas, fique atento ao que a questão pede:

- Se citar o CTN → 3 espécies (tripartite)
- Se citar a CF/88 ou a doutrina/STF → 5 espécies (pentapartite)

⚠ **Alerta de Pegadinha:** Questão afirmando que "segundo o CTN, os empréstimos compulsórios são espécie de tributo" - **ERRADO!** O CTN lista apenas três espécies. Os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais foram inseridos pela CF/88.

TÍTULO II - Competência Tributária

CAPÍTULO I - Disposições Gerais

Art. 6º A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, e observado o disposto nesta Lei.

Parágrafo único. Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a outras pessoas jurídicas de direito público pertencerá à competência legislativa daquela a que tenham sido atribuídos.

💡 **Comentário:** Competência tributária é o poder constitucionalmente atribuído a um ente federativo para instituir tributos. Essa competência é plena - abrange criar, modificar, extinguir e fiscalizar. O parágrafo único trata da repartição de receitas: o fato de a União repassar parte da arrecadação do IR aos Estados não transfere a competência legislativa do IR - ela continua sendo da União.

📌 **Ponto de Atenção:** Competência tributária $\neq$ Capacidade tributária ativa. Competência é legislativa e indelegável. Capacidade ativa (arrecadar, fiscalizar) pode ser delegada - vide art. 7º.

Art. 7º A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do § 3º do art. 18 da Constituição.

§ 1º A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à pessoa jurídica de direito público que a conferir.

§ 2º A atribuição pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido.

§ 3º Não constitui delegação de competência o cometimento, a pessoas de direito privado, do encargo ou da função de arrecadar tributos.

💡 **Comentário:** A regra é clara: competência tributária é indelegável. A exceção - delegável - é a capacidade tributária ativa (funções de arrecadar ou fiscalizar). Quando delegada, o ente delegatário herda também as garantias e privilégios processuais do delegante (§ 1º). E a delegação pode ser revogada a qualquer tempo por ato unilateral (§ 2º).

🔴 **Ponto de Atenção:** O § 3º é um reforço importante: quando o Estado contrata uma empresa privada (banco, por exemplo) para arrecadar tributos, isso não é delegação de competência - é apenas um encargo operacional. A empresa privada não adquire capacidade tributária ativa.

⚠️ **Alerta de Macete:** "Competência = INDELEGÁVEL | Capacidade Ativa = DELEGÁVEL" Lembre-se: o poder de *criar* (legislar) não se passa. O poder de *cobrar* pode ser passado.

Art. 8º O não-exercício da competência tributária não a defere a pessoa jurídica de direito público diversa daquela a que a Constituição a tenha atribuído.

💡 **Comentário:** Se um Município nunca instituiu o ISS, isso não autoriza o Estado a cobrar ISS no lugar do Município. A competência tributária é irrenunciável e não caduca pelo não-uso. Fica "guardada" na prateleira constitucional até que o ente competente resolva exercê-la.

⚠️ **Alerta de Pegadinha:** "Se o Estado não cobra o imposto de sua competência, a União pode fazê-lo" - ERRADO! O não-exercício não transfere a competência para nenhum outro ente.

Seção I - Disposições Gerais

Art. 9º É **vedado** à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - instituir ou majorar tributo sem que a lei o estabeleça, ressalvado, quanto à majoração, o disposto nos arts. 21, 26 e 65;

II - cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda com base em lei posterior à data inicial do exercício financeiro a que corresponda;

III - estabelecer limitações ao tráfego, no território nacional, de pessoas ou mercadorias, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais;

IV - cobrar impostos e a contribuição de que trata o inciso V do art. 195 da Constituição Federal sobre: (Redação dada pela Lei Complementar nº 214, de 2025)

a) o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros;

b) entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes; (Redação dada pela Lei Complementar nº 214, de 2025)

c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo;

d) papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e livros.

§ 1º O disposto no inciso IV não exclui a atribuição, por lei, às entidades nele referidas, da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte, e não as dispensa da prática de atos, previstos em lei, assecutorios do cumprimento de obrigações tributárias por terceiros.

§ 2º O disposto na alínea a do inciso IV aplica-se, exclusivamente, aos serviços próprios das pessoas jurídicas de direito público a que se refere este artigo, e inerentes aos seus objetivos.

💡 **Comentário:** Este artigo consagra as principais limitações ao poder de tributar, que na CF/88 são chamadas de princípios e imunidades. Vejamos as mais importantes:

- Inciso I → Princípio da **legalidade tributária**: **nenhum tributo pode ser instituído ou majorado** sem lei. As exceções (arts. 21, 26 e 65) tratam do II, IE e IPI, que podem ter alíquotas alteradas por ato do Poder Executivo.
- Inciso II → Princípio da **anterioridade** (na época era anual): impede tributação com lei posterior ao início do exercício financeiro.
- Inciso III → Princípio da **liberdade de tráfego**: proíbe usar tributos como barreira interestadual ou intermunicipal.

- Inciso IV → **Imunidades tributárias**: União, Estados, DF e Municípios **não podem** cobrar impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços uns dos outros (imunidade recíproca - alínea a), nem sobre templos, partidos, sindicatos, entidades educacionais/assistenciais sem fins lucrativos e papel para impressão.

📌 Ponto de Atenção: O § 1º é uma ressalva crucial: a imunidade **não desobriga** as entidades de **reter e recolher tributos na fonte** de terceiros. Ex.: uma entidade imune **deve reter o IR** sobre salários de seus empregados.

O § 2º restringe a imunidade recíproca (alínea a): aplica-se **somente** aos serviços **próprios e essenciais** da entidade pública - **não abrange atividades econômicas** que concorram com o setor privado.

⚠ Alerta de Macete - As 4 Imunidades do CTN (alíneas a, b, c, d):

"Re-Tem-Par-Pa" → Recíproca (entes públicos) | Templos religiosos | Partidos, sindicatos, educação/assistência | Papel para impressão

⚠ Alerta de Pegadinha: A imunidade da alínea b abrange **templos de qualquer culto** - umbanda, candomblé, maçonaria (há debate), etc. A banca tenta restringir ao catolicismo ou religiões tradicionais. **ERRADO!** A proteção é universal.

Art. 10. É vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, ou que importe distinção ou preferência em favor de determinado Estado ou Município.

💡 Comentário: Princípio da **uniformidade geográfica**: os tributos federais **devem ser iguais** em todo o Brasil - a União **não pode** criar tributo federal com alíquota menor para o RJ do que para SP, por exemplo. Isso protege o pacto federativo.

📌 Ponto de Atenção: Este artigo não impede a concessão de incentivos fiscais para promover o desenvolvimento de regiões menos favorecidas (ex.: Zona Franca de Manaus), pois esse benefício é baseado em critério **regional objetivo e não em preferência arbitrária**.

Art. 11. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens de qualquer natureza, em razão da sua procedência ou do seu destino.

💡 Comentário: Princípio da **não-discriminação tributária em razão da origem ou destino**: Estados e Municípios **não podem** cobrar mais ICMS ou ISS sobre um produto simplesmente por ele vir de outro Estado ou por ser destinado a outro Estado. Isso protegeria mercados locais de forma inconstitucional.

⚠ **Alerta de Pegadinha:** Cuidado para não confundir com as regras de repartição do ICMS entre Estados de origem e destino (diferencial de alíquota). Aquelas regras existem, mas têm outra finalidade: dividir a receita entre os entes, não discriminar o produto.

SEÇÃO II - Disposições Especiais

Art. 12. O disposto na alínea a do inciso IV do art. 9º, observado o disposto nos seus §§ 1º e 2º, é extensivo às autarquias criadas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, tão-somente no que se refere ao patrimônio, à renda ou aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais, ou delas decorrentes.

💡 **Comentário:** A imunidade recíproca (art. 9º, IV, a) se estende às autarquias, mas de forma restrita: somente quanto ao patrimônio, renda ou serviços ligados às suas finalidades essenciais. Não abrange atividades econômicas que fujam ao escopo institucional.

📌 **Ponto de Atenção:** O STF estendeu a imunidade também às fundações públicas de direito público e, em alguns casos, às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais em regime de monopólio (ex.: ECT - Correios). Porém, o CTN fala somente em autarquias.

Art. 13. O disposto na alínea a do inciso IV do art. 9º não se aplica aos serviços públicos concedidos, cujo tratamento tributário é estabelecido pelo poder concedente, no que se refere aos tributos de sua competência, ressalvado o que dispõe o parágrafo único.

Parágrafo único. Mediante lei especial e tendo em vista o interesse comum, a União pode instituir isenção de tributos federais, estaduais e municipais para os serviços públicos que conceder, observado o disposto no § 1º do art. 9º.

💡 **Comentário:** Quando o poder público concede um serviço a uma empresa privada, a imunidade recíproca não se transmite à concessionária - ela é uma empresa privada e deve pagar tributos. O parágrafo único abre uma exceção: a União pode, por lei especial, conceder isenção heterônoma de tributos estaduais e municipais para serviços que conceder.

📌 **Ponto de Atenção:** A isenção heterônoma (um ente concedendo isenção de tributo de outro ente) é vedada como regra geral pela CF/88 (art. 151, III). A exceção do parágrafo único do art. 13 é vista como de aplicação muito restrita e histórica - não é adotada amplamente.

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do art. 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

§ 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do art. 9º são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.

💡 **Comentário:** Para que partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades de educação ou assistência social sem fins lucrativos gozem da imunidade, **precisam** cumprir **3 requisitos cumulativos**:

Requisito	Descrição
Não distribuir renda	Lucros e patrimônio ficam na entidade
Aplicar recursos no Brasil	Integralmente - sem remessas ao exterior
Escrituração contábil regular	Controle transparente de receitas e despesas

🔴 **Ponto de Atenção:** O descumprimento **não extingue automaticamente** a imunidade - a autoridade "**pode suspender**" (§ 1º), indicando ato discricionário. Além disso, o § 2º restringe: a imunidade só abrange serviços **diretamente ligados** aos objetivos institucionais do estatuto.

⚠️ **Alerta de Macete - Os 3 requisitos do art. 14: "Não-Aplica-Escritura"**

Não distribui → Aplica no Brasil → Escritura contábil

Art. 15. Somente a União, nos seguintes casos excepcionais, pode instituir empréstimos compulsórios:

I - guerra externa, ou sua iminência;

II - calamidade pública que exija auxílio federal impossível de atender com os recursos orçamentários disponíveis;

III - conjuntura que exija a absorção temporária de poder aquisitivo.

Parágrafo único. A lei fixará obrigatoriamente o prazo do empréstimo e as condições de seu resgate, observando, no que for aplicável, o disposto nesta lei.

💡 Comentário: Empréstimo compulsório é tributo de competência exclusiva da União. O CTN prevê 3 hipóteses de cabimento (a CF/88 manteve apenas as duas primeiras com exigência de lei complementar - o inciso III foi tacitamente não recepcionado como hipótese autônoma). O parágrafo único reforça a obrigatoriedade de restituição: deve-se fixar prazo e condições de resgate.

🔴 Ponto de Atenção: Atenção à diferença entre o CTN e a CF/88:

- CTN → 3 hipóteses (inclusive absorção de poder aquisitivo)
- CF/88 (art. 148) → 2 hipóteses (guerra/iminência e calamidade pública = urgência; investimento público de relevante interesse nacional = sem urgência)

O inciso III do CTN não foi recepcionado com essa amplitude pela CF/88.

⚠ Alerta de Pegadinha: "Estados e Municípios podem instituir empréstimos compulsórios em caso de guerra". ERRADO! É competência exclusiva e privativa da União.

TÍTULO III - Impostos

CAPÍTULO I - Disposições Gerais

Art. 16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte.

💡 Comentário: Esta é a definição legal de imposto: tributo não vinculado - não há contraprestação estatal específica ao contribuinte. Você paga IR e o Estado não precisa fazer nada especificamente para você em troca. Os recursos vão ao caixa geral.

🔴 Ponto de Atenção: Contraste com a taxa (tributo vinculado - exige atividade estatal específica: serviço público ou poder de polícia) e com a contribuição de melhoria (vinculada à valorização imobiliária decorrente de obra pública).

⚠ Alerta de Macete:

Imposto = SEM contraprestação | Taxa = COM contraprestação "Imposto é ingrato - você paga e não recebe nada específico de volta!"

Art. 17. Os impostos componentes do sistema tributário nacional são exclusivamente os que constam deste Título, com as competências e limitações nele previstas.

💡 Comentário: O CTN, ao ser elaborado, buscou taxar (listar) exhaustivamente os impostos do sistema tributário. Contudo, com a CF/88, a lista foi ampliada constitucionalmente e este artigo perdeu parte de sua rigidez original - o que vale hoje é o rol constitucional.

Art. 18. Compete:

I - à União, instituir, nos Territórios Federais, os impostos atribuídos aos Estados e, se aqueles não forem divididos em Municípios, cumulativamente, os atribuídos a estes;

II - ao Distrito Federal e aos Estados não divididos em Municípios, instituir, cumulativamente, os impostos atribuídos aos Estados e aos Municípios.

💡 Comentário: Trata da competência cumulativa: a União pode, nos Territórios Federais, acumular a competência dos Estados e dos Municípios. O Distrito Federal (que não pode ser dividido em Municípios por vedação constitucional) acumula a competência dos Estados e dos Municípios - por isso cobra tanto ICMS (estadual) quanto ISS e IPTU (municipais).

📌 Ponto de Atenção: Hoje não existem Territórios Federais no Brasil (Amapá e Roraima foram transformados em Estados pela CF/88). Mas o inciso I permanece válido para eventual criação futura.

Art. 18-A. Para fins da incidência do imposto de que trata o inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, os combustíveis, o gás natural, a energia elétrica, as comunicações e o transporte coletivo são considerados bens e serviços essenciais e indispensáveis, que não podem ser tratados como supérfluos.

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo:

I - é vedada a fixação de alíquotas sobre as operações referidas no caput deste artigo em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços; (Incluído pela Lei Complementar nº 194, de 2022)

II - é facultada ao ente federativo competente a aplicação de alíquotas reduzidas em relação aos bens referidos no caput deste artigo, como forma de beneficiar os consumidores em geral; e (Incluído pela Lei Complementar nº 194, de 2022)

III - (Revogado pela Lei Complementar nº 201, de 2023)

💡 Comentário: Este artigo, inserido pela LC 194/2022, determina que combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo são essenciais para fins de ICMS - portanto, não podem ter alíquotas superiores às alíquotas gerais do Estado (parágrafo único, I). O princípio da seletividade do ICMS exige alíquotas menores para bens essenciais.

🔴 Ponto de Atenção: O inciso III foi revogado pela LC 201/2023 - cuidado ao encontrar versões desatualizadas do CTN em provas.

⚠️ Alerta de Pegadinha: "O Estado pode cobrar ICMS com alíquota de 30% sobre energia elétrica por ser produto de alto consumo". ERRADO! Por ser essencial, a alíquota não pode superar a alíquota geral do Estado.

CAPÍTULO II - Impostos sobre o Comércio Exterior

Seção I - Imposto sobre a Importação

Art. 19. O imposto, de competência da União, sobre a importação de produtos estrangeiros tem como fato gerador a entrada destes no território nacional.

💡 Comentário: O Imposto de Importação (II) é de competência exclusiva da União. Seu fato gerador é a entrada de produtos estrangeiros no território nacional. Na prática, considera-se ocorrido o fato gerador no momento do registro da declaração de importação na Receita Federal.

Art. 20. A base de cálculo do imposto é:

- I - quando a alíquota seja específica, a unidade de medida adotada pela lei tributária;
- II - quando a alíquota seja *ad valorem*, o preço normal que o produto, ou seu similar, alcançaria, ao tempo da importação, em uma venda em condições de livre concorrência, para entrega no porto ou lugar de entrada do produto no País;
- III - quando se trate de produto apreendido ou abandonado, levado a leilão, o preço da arrematação.

💡 Comentário: A base de cálculo do II varia conforme o tipo de alíquota:

Situação	Base de Cálculo
Alíquota específica	Unidade de medida (ex.: por quilo, por litro)
Alíquota ad valorem	Valor de mercado em condições de livre concorrência
Produto apreendido/abandonado em leilão	Preço de arrematação

Art. 21. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-lo aos objetivos da política cambial e do comércio exterior.

💡 Comentário: O II é um dos tributos com exceção ao princípio da legalidade estrita: o Poder Executivo pode alterar suas alíquotas (por decreto ou portaria), pois é instrumento de política cambial e de comércio exterior - precisa de agilidade que o processo legislativo não comporta.

🔴 Ponto de Atenção: Essa flexibilidade tem limites - a lei deve estabelecer as condições e limites dentro dos quais o Executivo pode atuar. É uma delegação legislativa vinculada.

⚠️ Alerta de Macete - Os 4 impostos com exceção à legalidade (alíquotas por ato do Executivo):

"II - IE - IPI - IOF" Memorize: os impostos extrafiscais de regulação econômica fogem à legalidade plena.

Art. 22. Contribuinte do imposto é:

I - o importador ou quem a lei a ele equiparar;

II - o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados.

💡 Comentário: O contribuinte do II é, em regra, o importador. Na hipótese de leilão de produtos apreendidos ou abandonados, o contribuinte passa a ser o arrematante.

Seção II - Imposto sobre a Exportação

Art. 23. O imposto, de competência da União, sobre a exportação, para o estrangeiro, de produtos nacionais ou nacionalizados tem como fato gerador a saída destes do território nacional.

💡 Comentário: O Imposto de Exportação (IE) também é de competência exclusiva da União. Fato gerador: saída de produtos nacionais ou nacionalizados para o exterior. "Nacionalizados" são produtos importados que foram regularizados no Brasil e agora são reexportados.

Art. 24. A base de cálculo do imposto é:

I - quando a alíquota seja específica, a unidade de medida adotada pela lei tributária;

II - quando a alíquota seja ad valorem, o preço normal que o produto, ou seu similar, alcançaria, ao tempo da exportação, em uma venda em condições de livre concorrência.

Parágrafo único. Para os efeitos do inciso II, considera-se a entrega como efetuada no porto ou lugar da saída do produto, deduzidos os tributos diretamente incidentes sobre a operação de exportação e, nas vendas efetuadas a prazo superior aos correntes no mercado internacional o custo do financiamento.

💡 **Comentário:** A base de cálculo do IE segue a mesma lógica do II (específica ou ad valorem). O parágrafo único detalha que, no preço ad valorem, deduzem-se os tributos já incidentes sobre a exportação e o custo do financiamento em vendas a prazo acima do padrão de mercado.

Art. 25. A lei pode adotar como base de cálculo a parcela do valor ou do preço, referidos no artigo anterior, excedente de valor básico, fixado de acordo com os critérios e dentro dos limites por ela estabelecidos.

💡 **Comentário:** Permite que a lei utilize como base de cálculo apenas o excedente de um valor básico predefinido - uma espécie de base reduzida para incentivar exportações até determinado patamar de preço.

Art. 26. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-los aos objetivos da política cambial e do comércio exterior.

💡 **Comentário:** Mesmo regra do art. 21 para o II: o IE também admite alteração de alíquotas pelo Poder Executivo por ser tributo extrafiscal de regulação do comércio exterior. Ambos (II e IE) são instrumentos de política econômica e precisam de resposta rápida às mudanças do mercado internacional.

Art. 27. Contribuinte do imposto é o exportador ou quem a lei a ele equiparar.

💡 **Comentário:** O contribuinte do IE é o exportador (pessoa física ou jurídica que promove a saída de produtos para o exterior) ou quem a lei equiparar (ex.: o produtor que vende para trading company que exporta).

Art. 28. A receita líquida do imposto destina-se à formação de reservas monetárias, na forma da lei.

💡 **Comentário:** A destinação da arrecadação do IE é a formação de reservas monetárias do país. Reforça o caráter extrafiscal e estratégico do tributo - mais do que arrecadar, serve para controlar o fluxo de produtos nacionais ao exterior e proteger o mercado interno.

🔴 **Ponto de Atenção:** Lembre-se do art. 4º do CTN: a destinação da receita é irrelevante para definir a natureza jurídica do tributo. Porém, quando a CF/88 vincula constitucionalmente a receita, isso ganha relevância para a identidade constitucional do tributo (caso das contribuições especiais).

Característica	II	IE
Fato Gerador	Entrada no território	Saída do território
Competência	União	União
Alíquota pelo Executivo	Sim	Sim
Anterioridade	Não se aplica	Não se aplica
Noventena	Não se aplica	Não se aplica
Contribuinte	Importador / Arrematante	Exportador

CAPÍTULO III - Impostos sobre o Patrimônio e a Renda

Seção I - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural

Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do Município.

💡 Comentário: O ITR é de competência exclusiva da União, mas pode ser fiscalizado e cobrado pelos Municípios que optarem por isso (nos termos da CF/88, art. 153, § 4º, III), desde que não pratiquem isenções nem reduções. O fato gerador é a propriedade, domínio útil ou posse de imóvel rural. O critério definidor de "rural" é a localização: fora da zona urbana do Município.

📌 Ponto de Atenção: O STJ consagrou a Teoria da Destinação em complemento à localização: um imóvel localizado em área urbana, mas com destinação rural (ex.: fazenda de produção agrícola), pode ser tributado pelo ITR e não pelo IPTU. Cuidado com questões que afirmam que o critério é somente a localização.

⚠️ Alerta de Pegadinha: "O ITR é de competência dos Municípios". ERRADO! A competência é da União. Os Municípios apenas têm a opção de arrecadar e fiscalizar mediante convênio, ficando com 50% da arrecadação (ou 100% se optarem pelo convênio).

Art. 30. A base do cálculo do imposto é o valor fundiário.

💡 Comentário: Base de cálculo do ITR = valor fundiário, ou seja, o valor da terra nua - sem considerar as edificações, benfeitorias, culturas permanentes, pastagens cultivadas ou florestas plantadas. É o valor do solo puro, sem as acessões.

📌 Ponto de Atenção: Não confunda com o IPTU, cuja base é o valor venal do imóvel (terreno + construção). No ITR, as benfeitorias e construções não entram na base de cálculo.

⚠ **Alerta de Macete:** ITR = Terra Nua (valor fundiário) | IPTU = Tudo (valor venal) "No campo, só conta o chão - na cidade, conta tudo!"

Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

💡 **Comentário:** O legislador foi amplo: contribuinte é o proprietário, o titular do domínio útil (ex.: enfiteuta) ou o possuidor a qualquer título (ex.: quem tem a posse sem ser dono). A lei pode eleger qualquer um deles como sujeito passivo.

Seção II - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

§ 1º Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;

II - abastecimento de água;

III - sistema de esgotos sanitários;

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;

V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.

§ 2º A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior.

💡 **Comentário:** O IPTU é de competência dos Municípios (e do DF). Seu fato gerador é a propriedade, domínio útil ou posse de imóvel urbano. A definição de "zona urbana" é feita por lei municipal, mas deve respeitar o requisito mínimo do CTN: a existência de pelo menos 2 dos 5 melhoramentos listados nos incisos I a V, construídos ou mantidos pelo Poder Público.

📌 **Ponto de Atenção:** O § 2º amplia o conceito de zona urbana para incluir áreas de expansão urbana e loteamentos aprovados - mesmo que geograficamente fora da zona

definida no § 1º, desde que destinados à habitação, indústria ou comércio. São os chamados "imóveis urbanizáveis".

⚠ Alerta de Macete - Os 5 melhoramentos (precisando de ao menos 2):

"Meio-Água-Esgoto-Luz-Escola" Lembre: Meio-fio | Água | Esgoto | Luminação | Escola/Posto de saúde

⚠ Alerta de Pegadinha: A banca pode afirmar que "basta 1 melhoramento para caracterizar zona urbana". **ERRADO!** São necessários pelo menos 2 dos 5 melhoramentos listados.

Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.

Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel, para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade.

💡 Comentário: Base de cálculo do IPTU = valor venal - o valor pelo qual o imóvel seria negociado à vista no mercado. O parágrafo único exclui da base de cálculo os bens móveis dentro do imóvel (móveis, equipamentos, decoração), ainda que permanentes. Avalia-se só o imóvel em si.

Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

💡 Comentário: Redação idêntica ao art. 31 (ITR). Contribuinte é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título. O STJ tem entendimento de que o promitente comprador também pode ser considerado contribuinte do IPTU.

Seção III - Do Imposto sobre a Transmissão Inter vivos, por Ato Oneroso, de Bens Imóveis e de Direitos a Eles Relativos

Art. 35. O Imposto sobre a Transmissão Inter vivos, por Ato Oneroso, de Bens Imóveis e de Direitos a Eles Relativos, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador: (Redação dada pela Lei Complementar nº 227, de 2026)

I - a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil; (Redação dada pela Lei Complementar nº 227, de 2026)

II - a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia; (Redação dada pela Lei Complementar nº 227, de 2026)

III - a cessão inter vivos, por ato oneroso, de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II deste caput. (Redação dada pela Lei Complementar nº 227, de 2026)
Parágrafo único. (Revogado). (Redação dada pela Lei Complementar nº 227, de 2026)

Art. 35-A. (VETADO). (Incluído pela Lei Complementar nº 227, de 2026)

💡 Comentário: O ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) é de competência dos Municípios e do DF. Seu fato gerador ocorre em 3 situações: transmissão onerosa da propriedade ou domínio útil de imóvel (inciso I); transmissão onerosa de direitos reais sobre imóveis - salvo os de garantia como hipoteca e penhor (inciso II); e cessão onerosa de direitos relativos a essas transmissões (inciso III).

🔴 Ponto de Atenção: Os direitos reais de garantia (hipoteca, anticrese, penhor de imóvel) estão expressamente excluídos do fato gerador - pois não transferem a propriedade, apenas a oneram como garantia. Essa exclusão é frequentemente cobrada em provas.

⚠️ Alerta de Macete - ITBI x ITCMD:

ITBI = Inter vivos + Oneroso + Competência Municipal ITCMD = Causa mortis OU inter vivos gratuito + Competência Estadual Dica: "B" de ITBI = "Benefício pago (oneroso)". "D" de ITCMD = "Doação (gratuito) ou morte"

Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.

💡 Comentário: O art. 36 traz hipóteses de não incidência do ITBI: quando o imóvel é transferido para integralizar capital social de uma empresa (inciso I) ou quando há incorporação ou fusão de pessoas jurídicas (inciso II). O parágrafo único complementa: se o sócio devolver o imóvel da empresa para si mesmo (desincorporação), também não incide o ITBI.

🔴 Ponto de Atenção: Estas hipóteses do art. 36 têm uma exceção importantíssima no art. 37: se a empresa adquirente tiver atividade preponderante no mercado imobiliário, o ITBI será devido normalmente. O art. 36 e o art. 37 devem sempre ser lidos em conjunto.

⚠ Alerta de Pegadinha: "A integralização de capital com imóvel nunca gera ITBI". **ERRADO!** Em regra, não gera, mas gera se a empresa tiver atividade preponderante imobiliária (art. 37).

Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.

§ 1º Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo.

§ 2º Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.

§ 3º Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa data.

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante.

💡 Comentário: A "trava" do art. 37: se a empresa adquirente tiver como atividade preponderante o mercado imobiliário (venda, locação ou cessão de direitos sobre imóveis), não se aplica a não incidência do art. 36 e o ITBI é devido. A preponderância se caracteriza quando mais de 50% da receita operacional vem dessas atividades, analisando-se 2 anos antes e 2 anos após a aquisição (§ 1º). Empresas novas (menos de 2 anos antes da aquisição) são avaliadas pelos 3 primeiros anos após a aquisição (§ 2º).

📌 Ponto de Atenção: O § 3º tem regra importante sobre o momento de cálculo: verificada a preponderância, o imposto é calculado com base na lei e no valor vigentes na data da aquisição - não na data em que a preponderância foi constatada. O § 4º cria outra exceção: transmissão da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante não se sujeita ao teste de preponderância.

⚠ Alerta de Macete - Regra dos 2+2 e do 3:

Empresa com histórico: analisa 2 anos antes + 2 anos depois Empresa nova (menos de 2 anos): analisa 3 primeiros anos após a aquisição

Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

§ 1º Considera-se valor venal, para fins do caput deste artigo, o valor pelo qual o bem ou direito seria negociado à vista, em condições normais de mercado. (Incluído pela Lei Complementar nº 227, de 2026)

§ 2º O valor pelo qual o bem ou direito seria negociado à vista, em condições normais de mercado, a que se refere o § 1º deste artigo, será estimado por meio de critérios técnicos, considerando pelo menos um dos seguintes: (Incluído pela Lei Complementar nº 227, de 2026)

I - análise de preços praticados no mercado imobiliário; (Incluído pela Lei Complementar nº 227, de 2026)

II - informações prestadas pelos serviços notariais e registrais e por agentes financeiros; (Incluído pela Lei Complementar nº 227, de 2026)

III - localização, tipologia, destinação, padrão e área de terreno e construção, entre outras características do bem imóvel; e (Incluído pela Lei Complementar nº 227, de 2026)

IV - outros parâmetros técnicos usualmente observados na avaliação de imóveis. (Incluído pela Lei Complementar nº 227, de 2026)

§ 3º As administrações tributárias dos Municípios e do Distrito Federal **deverão** divulgar os critérios utilizados para estimar o valor venal a que se refere o caput deste artigo, o qual poderá ser contestado pelo contribuinte mediante a apresentação de avaliação contraditória em procedimento específico, nos termos da legislação específica municipal ou distrital. (Incluído pela Lei Complementar nº 227, de 2026)

§ 4º Os serviços registrais e notariais deverão compartilhar as informações das operações realizadas com bens imóveis com as administrações tributárias dos Municípios e do Distrito Federal, sob pena de multa prevista em lei específica municipal ou distrital. (Incluído pela Lei Complementar nº 227, de 2026)

💡 **Comentário:** Base de cálculo do ITBI = **valor venal** dos bens ou direitos transmitidos, definido pela LC 227/2026 como o valor de negociação **à vista, em condições normais de mercado** (§ 1º). Os §§ 2º e 3º, inovações importantes da LC 227/2026, exigem que o cálculo seja feito com **critérios técnicos** (análise de mercado, informações cartoriais, características do imóvel) e que o Município **divulgue esses critérios**, garantindo ao contribuinte o direito de **contestar com avaliação contraditória**.

📌 **Ponto de Atenção:** O § 4º cria uma obrigação legal para os **cartórios (serviços registrais e notariais)**: devem compartilhar informações das operações imobiliárias com as administrações tributárias, sob pena de **multa**. Isso aumenta o controle fiscal municipal sobre o ITBI.

⚠️ **Alerta de Pegadinha:** O STJ já consolidou (Tema 1113) que a base de cálculo do ITBI **não pode ser fixada unilateralmente** pelo Município com base no valor venal do IPTU - deve refletir o **valor de mercado real** da transação. A LC 227/2026 positivou esse entendimento.

Art. 39. (Revogado pela Lei Complementar nº 227, de 2026)

💡 Comentário: O art. 39, que tratava das alíquotas do imposto, foi **revogado** pela LC 227/2026. Fique atento a versões desatualizadas do CTN em provas - este artigo **não está mais em vigor**.

Art. 40. O montante do imposto é dedutível do devido à União, a título do imposto de que trata o art. 43, sobre o provento decorrente da mesma transmissão.

💡 Comentário: Regra de **dedução**: o valor pago de ITBI **pode ser deduzido** do Imposto de Renda (IR) incidente sobre o eventual ganho de capital obtido na mesma transmissão imobiliária. Evita-se, assim, a tributação em duplicidade sobre a mesma operação.

Art. 41. O imposto compete ao Município da situação do bem, ou ao Distrito Federal. (Redação dada pela Lei Complementar nº 227, de 2026)

💡 Comentário: O ITBI é devido ao **Município onde o imóvel está localizado** (ou ao DF). Não importa onde o comprador ou vendedor moram - o tributo vai para onde o bem está situado. Regra simples e importante: **ITBI segue o imóvel**.

Art. 42. Contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada, como dispuser a lei.

💡 Comentário: A lei municipal tem **liberdade para definir** quem é o contribuinte do ITBI - pode ser o comprador, o vendedor, ou ambos solidariamente. Na prática, a **grande maioria dos municípios** atribui ao **comprador** a condição de contribuinte.

Seção IV - Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

§ 1º A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção.

§ 2º Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo.

💡 Comentário: O Imposto de Renda (IR) é de competência exclusiva da União. Seu fato gerador é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos. Veja a diferença crucial:

Tipo	Definição
Renda	Produto do capital, do trabalho ou de ambos (ex.: salário, lucro, aluguel)
Proventos	Todo acréscimo patrimonial que não seja renda (ex.: ganho de capital, prêmios, herança em alguns casos)

O § 1º consagra o princípio da universalidade: o IR incide independentemente da denominação, origem, localização ou nacionalidade da fonte. Renda ilícita também é tributada ("*pecunia non olet*").

🔴 Ponto de Atenção: A distinção entre disponibilidade econômica (quando o dinheiro efetivamente entra no bolso - regime de caixa) e disponibilidade jurídica (quando há direito adquirido ao rendimento, mesmo sem recebimento físico - regime de competência) é muito cobrada em provas.

⚠️ Alerta de Pegadinha: "Renda proveniente de atividade criminosa não é tributada pelo IR". **ERRADO!** O § 1º é expresso: a incidência é independente da origem do rendimento. O STF consagrou isso no princípio do "*pecunia non olet*" (o dinheiro não tem cheiro).

Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos tributáveis.

💡 Comentário: A base de cálculo do IR pode ser apurada de 3 formas:

Forma	Descrição
Real	Lucro/renda efetivamente apurado pela contabilidade (IRPJ - Lucro Real)
Arbitrado	Quando o Fisco arbitra a base por impossibilidade ou irregularidade contábil
Presumido	Percentual fixo sobre a receita bruta (IRPJ - Lucro Presumido)

Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.

Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam.

💡 Comentário: Contribuinte do IR é o titular da disponibilidade - quem aufera a renda. O parágrafo único consagra o mecanismo de retenção na fonte: a fonte pagadora (empregador, instituição financeira, etc.) pode ser designada responsável tributário pela retenção e recolhimento do imposto. É o que acontece com o IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) no pagamento de salários.

CAPÍTULO IV - Impostos sobre a Produção e a Circulação

Seção I - Imposto sobre Produtos Industrializados

Art. 46. O imposto, de competência da União, sobre produtos industrializados tem como fato gerador:

- I - o seu desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira;
- II - a sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do art. 51;
- III - a sua arrematação, quando apreendido ou abandonado e levado a leilão.

Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se industrializado o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo.

💡 Comentário: O IPI é de competência exclusiva da União. Seu fato gerador ocorre em 3 situações: no desembaraço aduaneiro (produto importado); na saída do estabelecimento industrial ou equiparado (produto nacional); e na arrematação em leilão (produto apreendido/abandonado). O parágrafo único define "industrializado" de forma ampla: qualquer operação que modifique a natureza, a finalidade ou aperfeiçoe o produto para consumo.

🔴 Ponto de Atenção: A definição de industrialização é bastante ampla - inclui montagem, transformação, beneficiamento, acondicionamento e renovação. Mesmo operações simples podem caracterizar industrialização.

⚠ Alerta de Macete - Os 3 fatos geradores do IPI:

"Desembarca - Sai - Arremata" Importado: desembarca | Nacional: sai do estabelecimento | Apreendido: arremata em leilão

Art. 47. A base de cálculo do imposto é:

I - no caso do inciso I do artigo anterior, o preço normal, como definido no inciso II do art. 20, acrescido do montante:

- a) do imposto sobre a importação;**
- b) das taxas exigidas para entrada do produto no País;**
- c) dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou dele exigíveis;**

II - no caso do inciso II do artigo anterior:

- a) o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria;**
- b) na falta do valor a que se refere a alínea anterior, o preço corrente da mercadoria, ou sua similar, no mercado atacadista da praça do remetente;**

III - no caso do inciso III do artigo anterior, o preço da arrematação.

 **Comentário: A base de cálculo do IPI acompanha cada fato gerador:**

Fato Gerador	Base de Cálculo
Importação	Valor aduaneiro + II + taxas + encargos cambiais
Saída do estabelecimento	Valor da operação (ou preço de mercado atacadista se não houver)
Arrematação	Preço da arrematação

 **Ponto de Atenção:** Na importação, a base do IPI é mais ampla que a do II: inclui o próprio valor do II e das taxas aduaneiras. É o chamado "cálculo por dentro" - o IPI incide sobre uma base que já contém outros tributos.

Art. 48. O imposto é seletivo em função da essencialidade dos produtos.

 **Comentário:** Princípio da seletividade do IPI: alíquotas menores para produtos essenciais (alimentos básicos, remédios) e maiores para supérfluos (cigarro, bebida alcoólica, produtos de luxo). A seletividade no IPI é obrigatória (o CTN diz "é seletivo"), ao contrário do ICMS, em que é facultativa.

 **Alerta de Macete:** IPI: seletividade OBRIGATÓRIA ("é seletivo") e ICMS: seletividade FACULTATIVA ("poderá ser seletivo" - CF/88)

Art. 49. O imposto é não-cumulativo, dispondo a lei de forma que o montante devido resulte da diferença a maior, em determinado período, entre o imposto referente aos produtos saídos do estabelecimento e o pago relativamente aos produtos nele entrados.

Parágrafo único. O saldo verificado, em determinado período, em favor do contribuinte transfere-se para o período ou períodos seguintes.

💡 **Comentário:** Princípio da não-cumulatividade do IPI: o contribuinte compensa o IPI pago nas entradas com o IPI devido nas saídas. Cobra-se apenas sobre o valor agregado em cada etapa da cadeia produtiva. Se houver saldo credor (entradas > saídas), ele transfere-se para o período seguinte (parágrafo único) - não é perdido.

📌 **Ponto de Atenção:** Tanto o IPI quanto o ICMS são não-cumulativos por mandamento constitucional. Essa característica os diferencia do ISS, PIS e COFINS (que podem ser cumulativos).

Art. 50. Os produtos sujeitos ao imposto, quando remetidos de um para outro Estado, ou do ou para o Distrito Federal, serão acompanhados de nota fiscal de modelo especial, emitida em séries próprias e contendo, além dos elementos necessários ao controle fiscal, os dados indispensáveis à elaboração da estatística do comércio por cabotagem e demais vias internas.

💡 **Comentário:** Obrigação acessória: nas operações interestaduais com produtos sujeitos ao IPI, exige-se nota fiscal de modelo especial. Este artigo tem aplicação prática mais restrita hoje, pois a legislação federal regulamentou em detalhes os documentos fiscais eletrônicos (NF-e).

Art. 51. Contribuinte do imposto é:

I - o importador ou quem a lei a ele equiparar;

II - o industrial ou quem a lei a ele equiparar;

III - o comerciante de produtos sujeitos ao imposto, que os forneça aos contribuintes definidos no inciso anterior;

IV - o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados, levados a leilão.

Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se contribuinte autônomo qualquer estabelecimento de importador, industrial, comerciante ou arrematante.

💡 **Comentário:** O CTN lista 4 contribuintes possíveis do IPI: o importador (inciso I), o industrial (inciso II), o comerciante que abastece industriais (inciso III) e o arrematante (inciso IV). O parágrafo único traz regra importante: cada estabelecimento (filial, matriz, depósito) é considerado contribuinte autônomo para fins de IPI - o imposto é apurado por unidade fabril, não pela empresa como um todo.

📌 **Ponto de Atenção:** O comerciante do inciso III só é contribuinte quando fornece para outros industriais - não é qualquer comerciante, mas o que está na cadeia de fornecimento para a indústria.

⚠ Alerta de Pegadinha: "A empresa com 3 fábricas apura o IPI de forma consolidada". **ERRADO!** Pelo parágrafo único, cada estabelecimento é contribuinte autônomo - a apuração é feita por estabelecimento, separadamente.

Imposto	Competência	Fato Gerador	Base de Cálculo
ITR	União	Propriedade/posse rural	Valor fundiário
IPTU	Município/DF	Propriedade/posse urbana	Valor venal
ITBI	Município/DF	Transmissão onerosa inter vivos	Valor venal
IR	União	Disponibilidade de renda/proventos	Montante real, arbitrado ou presumido
IPI	União	Desembaraço/saída/arrematação	Valor aduaneiro ou da operação

Seção II - Imposto Estadual sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias

Arts. 52 a 58. (Revogados pelo Decreto-lei nº 406, de 1968)

💡 Comentário: Estes artigos foram revogados e não possuem mais aplicação. O ICMS estadual passou a ser regulado por legislação própria, culminando na Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), que é a norma geral vigente sobre o tributo.

Seção III - Imposto Municipal sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias

Arts. 59 a 62. (Revogados pelo Ato Complementar nº 31, de 1966)

💡 Comentário: Também revogados. O imposto municipal sobre circulação de mercadorias foi extinto e sua competência foi redistribuída. Hoje o ISS (imposto municipal) incide sobre serviços, não sobre circulação de mercadorias.

Seção IV - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, e sobre Operações Relativas a Títulos e Valores Mobiliários

Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado;

II - quanto às operações de câmbio, a sua efetivação pela entrega de moeda nacional ou estrangeira, ou de documento que a represente, ou sua colocação à disposição do interessado em montante equivalente à moeda estrangeira ou nacional entregue ou posta à disposição por este;

III - quanto às operações de seguro, a sua efetivação pela emissão da apólice ou do documento equivalente, ou recebimento do prêmio, na forma da lei aplicável;

IV - quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários, a emissão, transmissão, pagamento ou resgate destes, na forma da lei aplicável.

Parágrafo único. A incidência definida no inciso I exclui a definida no inciso IV, e reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título representativo de uma mesma operação de crédito.

💡 **Comentário:** O IOF é de competência exclusiva da União e incide sobre 4 tipos de operações: crédito (empréstimos, financiamentos), câmbio (compra e venda de moeda estrangeira), seguro (emissão de apólice ou recebimento de prêmio) e títulos e valores mobiliários (ações, debêntures, etc.). O parágrafo único evita a bitributação: quando um título representa uma operação de crédito, o IOF incide ou sobre o crédito ou sobre o título - nunca sobre os dois ao mesmo tempo.

🔴 **Ponto de Atenção:** O IOF é um tributo marcadamente extrafiscal - serve como instrumento de política monetária e cambial, por isso o Poder Executivo pode alterar suas alíquotas (art. 65), assim como ocorre com o II e o IE.

⚠️ **Alerta de Macete** - O IOF em 4 letras: "CrCaSeTi" - **Cr**édito - **CaSe**guro - **Ti**tulos e valores mobiliários

Art. 64. A base de cálculo do imposto é:

I - quanto às operações de crédito, o montante da obrigação, compreendendo o principal e os juros;

II - quanto às operações de câmbio, o respectivo montante em moeda nacional, recebido, entregue ou posto à disposição;

III - quanto às operações de seguro, o montante do prêmio;

IV - quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários:

a) na emissão, o valor nominal mais o ágio, se houver;

b) na transmissão, o preço ou o valor nominal, ou o valor da cotação em Bolsa, como determinar a lei;

c) no pagamento ou resgate, o preço.

💡 **Comentário:** Cada modalidade do IOF tem sua base de cálculo própria: nas operações de crédito é o principal mais os juros; no câmbio é o montante em moeda nacional; no

seguro é o valor do prêmio; nos títulos e valores mobiliários varia conforme o momento - valor nominal mais ágio na emissão, preço ou cotação na transmissão e preço no resgate.

Art. 65. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-lo aos objetivos da política monetária.

💡 Comentário: Assim como o II e o IE, o IOF admite alteração de alíquotas pelo Poder Executivo - por decreto presidencial ou portaria ministerial - sem necessidade de lei. Isso se justifica pela função extrafiscal e regulatória do tributo sobre o mercado financeiro e cambial.

⚠ Alerta de Macete - Os 4 impostos federais com exceção à legalidade estrita:

II (política cambial/comércio exterior) - IE (política cambial/comércio exterior) - IPI (política econômica) - IOF (política monetária)

Art. 66. Contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada, como dispuser a lei.

💡 Comentário: Assim como no ITBI (art. 42), a lei tem liberdade para definir o contribuinte do IOF entre as partes da operação. Na prática, quem recolhe o IOF varia conforme a operação: nas operações de crédito, normalmente é o tomador do empréstimo; no câmbio, o comprador da moeda.

Art. 67. A receita líquida do imposto destina-se à formação de reservas monetárias, na forma da lei.

💡 Comentário: Assim como o IE (art. 28), a receita do IOF é destinada à formação de reservas monetárias - reforçando seu caráter de instrumento de política econômica e monetária do Estado.

Seção V - Imposto sobre Serviços de Transportes e Comunicações

Art. 68. O imposto, de competência da União, sobre serviços de transportes e comunicações tem como fato gerador:

I - a prestação do serviço de transporte, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores, salvo quando o trajeto se contenha inteiramente no território de um mesmo Município;

II - a prestação do serviço de comunicações, assim se entendendo a transmissão e o recebimento, por qualquer processo, de mensagens escritas, faladas ou visuais, salvo

quando os pontos de transmissão e de recebimento se situem no território de um mesmo Município e a mensagem em curso não possa ser captada fora desse território.

💡 Comentário: Este imposto não tem mais aplicação prática - foi substituído pela CF/88, que atribuiu aos Estados a competência sobre o ICMS, incluindo as operações de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicações. O artigo permanece no CTN por razões históricas, mas sua competência foi constitucionalmente deslocada.

📌 Ponto de Atenção: Pela CF/88, o serviço de transporte dentro de um único Município é tributado pelo ISS (municipal). O transporte intermunicipal e interestadual é tributado pelo ICMS (estadual). A comunicação também é ICMS.

Art. 69. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.

Art. 70. Contribuinte do imposto é o prestador do serviço.

💡 Comentário: Dispositivos de aplicação histórica. A base de cálculo seria o preço do serviço e o contribuinte seria o prestador - lógica que foi mantida pelo ICMS sobre comunicações e transportes na CF/88.

Seção VI - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Arts. 71 a 73. (Revogados pelo Decreto-lei nº 406, de 1968)

💡 Comentário: Estes artigos foram revogados. O ISS passou a ser regulado pelo Decreto-lei nº 406/1968 e atualmente pela Lei Complementar nº 116/2003, que é a norma geral vigente sobre o imposto municipal sobre serviços.

CAPÍTULO V - Impostos Especiais

Seção I - Imposto sobre Operações Relativas a Combustíveis, Lubrificantes, Energia Elétrica e Minerais do País

Art. 74. O imposto, de competência da União, sobre operações relativas a combustíveis, lubrificantes, energia elétrica e minerais do País tem como fato gerador:

I - a produção, como definida no art. 46 e seu parágrafo único;

II - a importação, como definida no art. 19;

III - a circulação, como definida no art. 52;

IV - a distribuição, assim entendida a colocação do produto no estabelecimento consumidor ou em local de venda ao público;

V - o consumo, assim entendida a venda do produto ao público.

§ 1º Para os efeitos deste imposto a energia elétrica considera-se produto industrializado.

§ 2º O imposto incide, uma só vez sobre uma das operações previstas em cada inciso deste artigo, como dispuser a lei, e exclui quaisquer outros tributos, sejam quais forem sua natureza ou competência, incidentes sobre aquelas operações.

💡 Comentário: Este artigo não tem mais aplicação prática direta. O imposto nele previsto foi substituído, na CF/88, pela CIDE-Combustíveis (contribuição de intervenção no domínio econômico) e pelo ICMS sobre combustíveis. O § 2º trazia uma regra de incidência monofásica (tributo cobrado uma única vez na cadeia) - conceito que a CF/88 manteve para o ICMS sobre combustíveis (art. 155, § 2º, XII, h).

📌 Ponto de Atenção: O § 1º, ao considerar a energia elétrica como produto industrializado, tem reflexo conceitual importante: justifica a incidência de tributos sobre ela como se fosse mercadoria - lógica mantida pelo ICMS sobre energia elétrica.

Art. 75. A lei observará o disposto neste Título relativamente:

I - ao imposto sobre produtos industrializados, quando a incidência seja sobre a produção ou sobre o consumo;

II - ao imposto sobre a importação, quando a incidência seja sobre essa operação;

III - ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, quando a incidência seja sobre a distribuição.

💡 Comentário: Artigo de aplicação histórica, que remetia às regras dos demais impostos conforme a etapa da cadeia tributada. Com a revogação dos dispositivos do ICMS no CTN e a reestruturação constitucional de 1988, perdeu aplicação prática direta.

Seção II - Impostos Extraordinários

Art. 76. Na iminência ou no caso de guerra externa, a União pode instituir, temporariamente, impostos extraordinários compreendidos ou não entre os referidos nesta Lei, suprimidos, gradativamente, no prazo máximo de cinco anos, contados da celebração da paz.

💡 Comentário: Os impostos extraordinários de guerra são de competência exclusiva da União e têm 3 características marcantes: são temporários (só duram enquanto durar a situação de guerra ou sua iminência), devem ser suprimidos gradualmente em no máximo 5 anos após a celebração da paz, e podem compreender fatos geradores já utilizados por outros impostos (inclusive estaduais e municipais) - são uma exceção expressa à vedação de bitributação.

✦ Ponto de Atenção: Diferente do empréstimo compulsório (art. 15), os impostos extraordinários de guerra não são restituíveis. Além disso, são o único caso em que a União pode invadir a competência tributária de Estados e Municípios.

⚠ Alerta de Pegadinha: "Os impostos extraordinários de guerra devem ser suprimidos imediatamente com o fim da guerra". **ERRADO!** A supressão é gradativa e o prazo máximo é de 5 anos após a celebração da paz.

TÍTULO IV - Taxas

Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto nem ser calculada em função do capital das empresas.

💡 Comentário: A taxa é tributo vinculado - ao contrário do imposto, exige uma contraprestação estatal específica. O fato gerador pode ser de dois tipos: o exercício regular do poder de polícia (taxa de polícia) ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível (taxa de serviço). O parágrafo único traz limitações fundamentais: a taxa não pode ter base de cálculo idêntica à de imposto (Súmula Vinculante nº 29 do STF admite base de cálculo semelhante, mas não idêntica) e não pode ser calculada em função do capital da empresa.

✦ Ponto de Atenção: A utilização do serviço pode ser efetiva (o contribuinte realmente usa) ou potencial (o serviço está disponível, mesmo que o contribuinte não use) - mas a utilização potencial só é admitida quando o serviço for de utilização compulsória (art. 79, I, b). Ex.: taxa de coleta de lixo domiciliar pode ser cobrada mesmo de quem não coloca lixo na rua.

⚠ Alerta de Pegadinha: "Taxa de iluminação pública é válida porque o serviço está disponível ao contribuinte". **ERRADO!** O STF cancelou a Súmula 670 e consolidou que iluminação pública é serviço inespecífico e indivisível - não pode ser cobrado por taxa, apenas pela COSIP (contribuição específica, art. 149-A da CF/88).

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas

dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder.

💡 Comentário: O CTN define **poder de polícia** como a atividade administrativa que **limita ou disciplina** direitos e liberdades em razão do interesse público. Exemplos clássicos de taxas de polícia: taxa de alvará de funcionamento, taxa de vigilância sanitária, taxa de licença para construção. O parágrafo único define o exercício **regular** do poder de polícia - requisito para a cobrança da taxa: deve ser feito pelo **órgão competente**, nos **limites da lei**, com **processo legal adequado** e **sem abuso ou desvio de poder**.

📌 Ponto de Atenção: O STF firmou entendimento (RE 588.322, Tema 217) de que é **constitucional** a taxa de fiscalização e vigilância cobrada por **órgãos reguladores** (como a ANVISA e a ANATEL) mesmo que a fiscalização seja feita por **amostragem** - não precisa ser individualizada para cada contribuinte.

Art. 79. Os serviços públicos a que se refere o art. 77 consideram-se:

I - utilizados pelo contribuinte:

- a) efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título;
- b) potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento;

II - específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade, ou de necessidades públicas;

III - divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários.

💡 Comentário: O art. 79 detalha os requisitos do serviço público que autoriza a cobrança de taxa. O serviço deve ser **específico** (identificável, destacável em unidades autônomas - sabe-se quem usa) e **divisível** (cada usuário pode ser individualizado). A utilização pode ser **efetiva** (realmente usa) ou **potencial** - mas neste caso é **obrigatório** que o serviço seja de utilização compulsória e esteja **em efetivo funcionamento**.

⚠️ Alerta de Macete:

Taxa de serviço exige serviço "Es-Di": Específico + Divisível Se não tiver os dois, **não pode** ser taxa - será preço público ou contribuição.

Art. 80. Para efeito de instituição e cobrança de taxas, consideram-se compreendidas no âmbito das atribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, aquelas que, segundo a Constituição Federal, as Constituições dos Estados, as Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios e a legislação com elas compatível, competem a cada uma dessas pessoas de direito público.

💡 Comentário: Cada ente federativo só pode cobrar taxas dentro do âmbito de suas próprias atribuições constitucionais e legais. O Município não pode cobrar taxa por atividade que é de competência federal, e vice-versa. A competência para cobrar a taxa segue a competência administrativa para prestar o serviço ou exercer o poder de polícia.

TÍTULO V - Contribuição de Melhoria

Art. 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.

💡 Comentário: A contribuição de melhoria é o terceiro tributo da tripartição do CTN. Seu fato gerador exige dois elementos cumulativos: uma obra pública e a valorização imobiliária dela decorrente. O art. 81 fixa dois limites fundamentais que são muito cobrados em provas:

O limite total (global): o total arrecadado de todos os contribuintes não pode ultrapassar o custo total da obra. O limite individual: cada contribuinte não pode pagar mais do que o quanto seu imóvel valorizou em razão da obra.

🔴 Ponto de Atenção: A competência para instituir a contribuição de melhoria é comum a todos os entes (União, Estados, DF e Municípios) - cada um dentro do âmbito de suas obras. Se a União faz uma obra federal que valoriza imóveis, ela cobra a contribuição de melhoria - não o Município.

⚠️ Alerta de Macete - Os 2 limites da contribuição de melhoria:

Limite TOTAL = custo da obra (teto global) Limite INDIVIDUAL = valorização do imóvel (teto por contribuinte) Dica: "Não posso cobrar mais do que gastei, nem mais do que cada um ganhou."

Art. 82. A lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos mínimos:

I - publicação prévia dos seguintes elementos:

- a) memorial descritivo do projeto;
- b) orçamento do custo da obra;
- c) determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição;
- d) delimitação da zona beneficiada;
- e) determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas;

II - fixação de prazo não inferior a 30 (trinta) dias, para impugnação pelos interessados, de qualquer dos elementos referidos no inciso anterior;

III - regulamentação do processo administrativo de instrução e julgamento da impugnação a que se refere o inciso anterior, sem prejuízo da sua apreciação judicial.

§ 1º A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra a que se refere a alínea c, do inciso I, pelos imóveis situados na zona beneficiada em função dos respectivos fatores individuais de valorização.

§ 2º Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser notificado do montante da contribuição, da forma e dos prazos de seu pagamento e dos elementos que integraram o respectivo cálculo.

💡 Comentário: O art. 82 exige publicidade prévia obrigatória antes da cobrança da contribuição de melhoria. O poder público deve publicar: o memorial descritivo do projeto, o orçamento, a parcela que será financiada pela contribuição, a zona beneficiada e os fatores de valorização. Após a publicação, abre-se prazo de no mínimo 30 dias para que qualquer interessado possa impugnar administrativamente.

📌 Ponto de Atenção: O § 2º garante ao contribuinte o direito à notificação individual no momento do lançamento, com todos os elementos do cálculo. Isso é uma expressão do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo tributário.

⚠️ Alerta de Pegadinha: "A contribuição de melhoria pode ser cobrada antes de a obra ser concluída". **ERRADO!** Só há fato gerador quando há efetiva valorização imobiliária, o que pressupõe, em regra, obra concluída ou em fase avançada com valorização já verificável.

TÍTULO V-A - Da Contribuição para o Custeio, a Expansão e a Melhoria do Serviço de Iluminação Pública e de Sistemas de Monitoramento para Segurança e Preservação de Logradouros Públicos (Incluído pela Lei Complementar nº 227, de 2026)

Art. 82-A. Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio, a expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública

e de sistemas de monitoramento para segurança e preservação de logradouros públicos, observado o disposto nos incisos I e III do caput do art. 150 da Constituição Federal.

§ 1º Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se: (Incluído pela Lei Complementar nº 227, de 2026)

I - custeio, expansão e melhoria do serviço de iluminação pública: a aquisição, a implementação, a instalação, a expansão, a manutenção, a operação, a gestão e o desenvolvimento dos projetos, dos equipamentos, das tecnologias, dos serviços e dos ativos destinados à prestação de serviços relativos à rede de iluminação pública, temporária ou permanente, com o objetivo de prover iluminância em vias, logradouros públicos e equipamentos públicos comunitários e urbanos, em qualquer área do território municipal ou distrital; e (Incluído pela Lei Complementar nº 227, de 2026)

II - custeio, expansão e melhoria de sistemas de monitoramento para segurança e preservação de logradouros públicos: a aquisição, a implementação, a instalação, a expansão, a manutenção, a operação, a gestão e o desenvolvimento dos projetos, dos sistemas, das tecnologias, dos meios de transmissão da informação, da infraestrutura e dos equipamentos destinados ao monitoramento para administração, controle, segurança, preservação e prevenção a desastres em vias, logradouros públicos e equipamentos públicos comunitários e urbanos, em qualquer área do território municipal ou distrital, incluídos os ativos necessários ao funcionamento de centros integrados de operação e controle e à integração de sistemas de gestão de monitoramento pela administração pública. (Incluído pela Lei Complementar nº 227, de 2026)

§ 2º É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput deste artigo na fatura de consumo de energia elétrica. (Incluído pela Lei Complementar nº 227, de 2026)

💡 Comentário: A LC 227/2026 incluiu no CTN a regulamentação da COSIP (Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública), que já existia com base no art. 149-A da CF/88 (incluído pela EC 39/2002). A novidade é a expansão do objeto: além da iluminação pública, passa a abranger também os sistemas de monitoramento para segurança e preservação de logradouros (câmeras, centros de controle, infraestrutura de vigilância urbana).

A competência é dos Municípios e do DF (facultativa - "poderão instituir"). O § 2º autoriza a cobrança na fatura de energia elétrica - prática já comum antes desta positivação.

✳ Ponto de Atenção: O caput exige observância aos incisos I e III do art. 150 da CF/88, ou seja, a COSIP deve respeitar o princípio da legalidade (inciso I) e o princípio da isonomia tributária (inciso III). Isso impede cobranças arbitrárias ou discriminatórias entre contribuintes.

⚠ Alerta de Pegadinha: "A COSIP é uma taxa de iluminação pública". ERRADO! É uma contribuição (espécie tributária autônoma prevista no art. 149-A da CF/88), não uma taxa -

exatamente porque iluminação pública é serviço inespecífico e indivisível, incompatível com o fato gerador das taxas.

TÍTULO VI - Distribuições de Receitas Tributárias

CAPÍTULO I - Disposições Gerais

Art. 83. Sem prejuízo das demais disposições deste Título, os Estados e Municípios que celebrem com a União convênios destinados a assegurar ampla e eficiente coordenação dos respectivos programas de investimentos e serviços públicos, especialmente no campo da política tributária, poderão participar de até 10% (dez por cento) da arrecadação efetuada, nos respectivos territórios, proveniente do imposto referido no art. 43, incidente sobre o rendimento das pessoas físicas, e no art. 46, excluído o incidente sobre o fumo e bebidas alcoólicas.

Parágrafo único. O processo das distribuições previstas neste artigo será regulado nos convênios nele referidos.

💡 **Comentário:** Este artigo prevê uma forma de participação facultativa de Estados e Municípios na arrecadação federal: mediante celebração de convênios com a União, podem participar de até 10% da arrecadação do IR sobre pessoa física e do IPI realizadas em seus territórios - excluídos os valores do IPI incidentes sobre fumo e bebidas alcoólicas.

📌 **Ponto de Atenção:** Este artigo tem aplicação bastante reduzida na prática atual, pois a repartição de receitas tributárias hoje é regulada diretamente pela CF/88 (arts. 157 a 162), que criou mecanismos como o FPE, FPM e as transferências diretas. O art. 83 é um resquício histórico do modelo anterior à CF/88.

⚠️ **Alerta de Pegadinha:** A participação é de até 10% - não é automática nem obrigatória. Depende da celebração de convênio e só abrange o IR sobre pessoa física e o IPI, com a exclusão expressa do IPI sobre fumo e bebidas alcoólicas.

Art. 84. A lei federal pode cometer aos Estados, ao Distrito Federal ou aos Municípios o encargo de arrecadar os impostos de competência da União cujo produto lhes seja distribuído no todo ou em parte.

Parágrafo único. O disposto neste artigo, aplica-se à arrecadação dos impostos de competência dos Estados, cujo produto estes venham a distribuir, no todo ou em parte, aos respectivos Municípios.

💡 **Comentário:** Reforça o que já foi visto no art. 7º: a capacidade tributária ativa (arrecadar) é delegável, mesmo que a competência legislativa não seja. A lei federal pode atribuir aos Estados, DF ou Municípios a função de arrecadar tributos federais quando estes tenham direito a parte ou à totalidade do produto. O parágrafo único estende a lógica para os Estados em relação aos seus Municípios.

📌 **Ponto de Atenção:** O exemplo mais prático disso é o ITR: a União pode delegar ao Município a arrecadação e fiscalização do ITR, e o Município que optar pelo convênio fica com 100% da arrecadação em seu território (CF/88, art. 153, § 4º, III).

CAPÍTULO II - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural e sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza

Art. 85. Serão distribuídos pela União:

I - aos Municípios da localização dos imóveis, o produto da arrecadação do imposto a que se refere o artigo 29;

II - aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, o produto da arrecadação, na fonte, do imposto a que se refere o art. 43, incidente sobre a renda das obrigações de sua dívida pública e sobre os proventos dos seus servidores e dos de suas autarquias.

§ 1º Independentemente de ordem das autoridades superiores e sob pena de demissão, as autoridades arrecadadoras dos impostos a que se refere este artigo farão entrega, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, das importâncias recebidas, à medida que forem sendo arrecadadas, em prazo não superior a 30 (trinta) dias, a contar da data de cada recolhimento.

§ 2º A lei poderá autorizar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a incorporar definitivamente à sua receita o produto da arrecadação do imposto a que se refere o inciso II, estipulando as obrigações acessórias a serem cumpridas por aqueles no interesse da arrecadação, pela União, do imposto a ela devido pelos titulares da renda ou dos proventos tributados.

§ 3º A lei poderá dispor que uma parcela, não superior a 20% (vinte por cento), do imposto de que trata o inciso I seja destinada ao custeio do respectivo serviço de lançamento e arrecadação. (Suspensa a execução pela RSF nº 337, de 1983)

💡 **Comentário:** O art. 85 trata de duas formas de distribuição obrigatória pela União: o produto do ITR vai para o Município onde o imóvel está localizado (inciso I); e o IR retido na fonte sobre rendimentos pagos pelos próprios Estados, DF, Municípios e suas autarquias pertence a eles mesmos (inciso II) - lógica que a CF/88 manteve no art. 158, I.

O § 1º traz uma regra de rigor funcional notável: as autoridades arrecadoras devem repassar os valores independentemente de ordem superior, no prazo de até 30 dias, sob pena de demissão. É uma das poucas hipóteses do CTN com sanção funcional expressa.

✦ Ponto de Atenção: O § 3º está com execução suspensa pela Resolução do Senado Federal nº 337/1983 - ou seja, não pode ser aplicado enquanto perdurar a suspensão. Cuidado com questões que tratam esse dispositivo como plenamente vigente.

⚠ Alerta de Pegadinha: "O repasse do ITR ao Município depende de autorização superior". **ERRADO!** O § 1º é expreso: o repasse é feito independentemente de ordem das autoridades superiores. A omissão configura infração funcional punível com demissão.

CAPÍTULO III - Fundos de Participação dos Estados e dos Municípios

Seção I - Constituição dos Fundos

Art. 86. (Revogado pela Lei Complementar nº 143, de 2013)

Art. 87. (Revogado pela Lei Complementar nº 143, de 2013)

💡 Comentário: Os artigos que tratavam da constituição dos Fundos de Participação foram revogados pela LC 143/2013. Atualmente, o FPE (Fundo de Participação dos Estados) e o FPM (Fundo de Participação dos Municípios) têm seus critérios de distribuição regulados diretamente pela CF/88 (arts. 159 e 161) e pela LC 143/2013.

Seção II - Critério de Distribuição do Fundo de Participação dos Estados

Art. 90. O fator representativo do inverso da renda per capita, a que se refere o inciso II do art. 88, será estabelecido da seguinte forma:

Inverso do índice relativo à renda per capita da entidade participante	Fator
Até 0,0045	0,4
Acima de 0,0045 até 0,0055	0,5
Acima de 0,0055 até 0,0065	0,6
Acima de 0,0065 até 0,0075	0,7
Acima de 0,0075 até 0,0085	0,8
Acima de 0,0085 até 0,0095	0,9
Acima de 0,0095 até 0,0110	1,0
Acima de 0,0110 até 0,0130	1,2

Acima de 0,0130 até 0,0150	1,4
Acima de 0,0150 até 0,0170	1,6
Acima de 0,0170 até 0,0190	1,8
Acima de 0,0190 até 0,0220	2,0
Acima de 0,220	2,5

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, determina-se o índice relativo à renda per capita de cada entidade participante, tomando-se como 100 (cem) a renda per capita média do País.

💡 **Comentário:** Este artigo permanece formalmente no CTN, mas tem **aplicação prática nula**: ele remete ao art. 88, que foi **revogado** pela LC 143/2013. A tabela estabelecia fatores de ponderação baseados no **inverso da renda per capita** - quanto menor a renda per capita do Estado em relação à média nacional, **maior o fator** e, portanto, maior a participação no fundo. A lógica redistributiva era: **Estados mais pobres recebem mais**.

✳️ **Ponto de Atenção:** Embora sem aplicação prática direta hoje, a **lógica redistributiva** embutida nesta tabela ainda inspira os critérios do FPE vigentes. Para concursos, basta saber que este artigo **perdeu eficácia** com a revogação do art. 88 e a edição da LC 143/2013, que reformulou inteiramente os critérios de distribuição do FPE.

⚠️ **Alerta de Pegadinha:** A banca pode apresentar esta tabela como critério **vigente** de distribuição do FPE. **ERRADO!** O artigo que ela referencia (art. 88) foi **revogado** - os critérios atuais estão na LC 143/2013 e na CF/88.

Seção III - Critério de Distribuição do Fundo de Participação dos Municípios

Art. 91. Do Fundo de Participação dos Municípios a que se refere o art. 86, serão atribuídos:

I - 10% (dez por cento) aos Municípios das Capitais dos Estados; (Redação dada pelo Ato Complementar nº 35, de 1967)

II - 90% (noventa por cento) aos demais Municípios do País. (Redação dada pelo Ato Complementar nº 35, de 1967)

§ 1º A parcela de que trata o inciso I será distribuída proporcionalmente a um coeficiente individual de participação, resultante do produto dos seguintes fatores: (Redação dada pelo Ato Complementar nº 35, de 1967)

a) fator representativo da população, assim estabelecido: (Redação dada pelo Ato Complementar nº 35, de 1967)

Percentual da População de cada Município em relação à do conjunto das Capitais - Fator:

Até 2% - 2

Mais de 2% até 5%: Pelos primeiros 2% - 2 / Cada 0,5% ou fração excedente, mais - 0,5

Mais de 5% - 5

b) Fator representativo do inverso da renda per capita do respectivo Estado, de conformidade com o disposto no art. 90. (Redação dada pelo Ato Complementar nº 35, de 1967)

§ 2º A distribuição da parcela a que se refere o item II deste artigo, deduzido o percentual referido no artigo 3º do Decreto-lei que estabelece a redação deste parágrafo, far-se-á atribuindo-se a cada Município um coeficiente individual de participação determinado na forma seguinte: (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.881, de 1981)

Categoria do Município, segundo seu número de habitantes - Coeficiente:

a) Até 16.980 - Pelos primeiros 10.188: 0,6 / Para cada 3.396 ou fração excedente, mais: 0,2

b) Acima de 16.980 até 50.940 - Pelos primeiros 16.980: 1,0 / Para cada 6.792 ou fração excedente, mais: 0,2

c) Acima de 50.940 até 101.880 - Pelos primeiros 50.940: 2,0 / Para cada 10.188 ou fração excedente, mais: 0,2

d) Acima de 101.880 até 156.216 - Pelos primeiros 101.880: 3,0 / Para cada 13.584 ou fração excedente, mais: 0,2

e) Acima de 156.216 - 4,0

§ 3º Para os efeitos deste artigo, consideram-se os municípios regularmente instalados, fazendo-se a revisão das quotas anualmente, a partir de 1989, com base em dados oficiais de população produzidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

💡 Comentário: O art. 91 disciplina a distribuição do FPM (Fundo de Participação dos Municípios), dividido em duas parcelas: 10% destinados às Capitais dos Estados e 90% aos demaís Municípios do País. Para as Capitais (§ 1º), o coeficiente leva em conta dois fatores combinados: o tamanho da população da capital em relação ao conjunto das demais capitais e o inverso da renda per capita do respectivo Estado (remetendo ao art. 90). Para os demais Municípios (§ 2º), o coeficiente é determinado exclusivamente pelo número de habitantes, em faixas progressivas que vão de 0,6 até 4,0.

📌 Ponto de Atenção: A lógica redistributiva é clara: Municípios maiores têm coeficiente maior, mas há um teto de 4,0 para os Municípios com mais de 156.216 habitantes - o que na prática beneficia os Municípios de médio porte proporcionalmente. O § 3º determina que a revisão dos coeficientes seja feita anualmente, com base nos dados do IBGE.

⚠️ Alerta de Pegadinha: "O FPM é dividido igualmente entre Capitais e demais Municípios". ERRADO! A divisão é 10% para Capitais e 90% para os demais. As Capitais

recebem proporcionalmente menos do fundo - mas têm maior base própria de arrecadação.

Seção IV - Cálculo e Pagamento das Quotas Estaduais e Municipais

Art. 92. O Tribunal de Contas da União comunicará ao Banco do Brasil S.A., conforme os prazos a seguir especificados, os coeficientes individuais de participação nos fundos previstos no art. 159, inciso I, alíneas "a", "b" e "d", da Constituição Federal que prevalecerão no exercício subsequente: (Redação dada pela Lei Complementar nº 143, de 2013)

I - até o último dia útil do mês de março de cada exercício financeiro, para cada Estado e para o Distrito Federal; (Incluído pela Lei Complementar nº 143, de 2013)

II - até o último dia útil de cada exercício financeiro, para cada Município.

Parágrafo único. Far-se-á nova comunicação sempre que houver transcorrido o prazo fixado no inciso I do caput, a criação de novo Estado a ser implantado no exercício subsequente. (Incluído pela Lei Complementar nº 143, de 2013)

💡 **Comentário:** O art. 92 atribui ao Tribunal de Contas da União (TCU) a função de calcular e comunicar ao Banco do Brasil os coeficientes individuais de participação nos fundos constitucionais (FPE e FPM). Os prazos são distintos: para Estados e DF, até o último dia útil de março; para os Municípios, até o último dia útil do exercício financeiro (dezembro). O parágrafo único prevê comunicação extraordinária em caso de criação de novo Estado.

📌 **Ponto de Atenção:** O papel do TCU aqui é essencialmente técnico-operacional - calcular os coeficientes com base nos critérios legais e repassar ao agente financeiro (Banco do Brasil). Não é controle de mérito, mas de regularidade dos cálculos distributivos.

TÍTULO I - Legislação Tributária

CAPÍTULO I - Disposições Gerais

Seção I - Disposição Preliminar

Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.

💡 **Comentário:** O art. 96 define o conceito amplo de "legislação tributária" - expressão que vai muito além das leis em sentido estrito. Abrange leis, tratados e convenções internacionais, decretos e normas complementares (que o art. 100 detalha). O ponto importante é o trecho "no todo ou em parte": mesmo um diploma que trate marginalmente de tributos já se enquadra no conceito.

📌 **Ponto de Atenção:** Não confunda "legislação tributária" com "lei tributária". A lei tributária é apenas uma das espécies que compõem a legislação tributária - conceito bem mais amplo.

⚠️ **Alerta de Pegadinha:** "Apenas as leis em sentido formal compõem a legislação tributária". ERRADO! O conceito abrange também decretos, tratados internacionais e normas complementares (como portarias e instruções normativas).

Seção II - Leis, Tratados e Convenções Internacionais e Decretos

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;

II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos arts. 21, 26, 39, 57 e 65;

III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto no inciso I do § 3º do art. 52, e do seu sujeito passivo;

IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos arts. 21, 26, 39, 57 e 65;

V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;

VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.

§ 1º Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso.

§ 2º Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo.

💡 Comentário: Este é o artigo que regulamenta o princípio da legalidade tributária no CTN. A palavra-chave é "somente a lei": as 6 matérias listadas exigem lei em sentido formal para serem tratadas - não basta decreto ou portaria. São reserva legal absoluta: instituir e extinguir tributos, majorar e reduzir (com exceções), definir fato gerador e sujeito passivo, fixar alíquota e base de cálculo, cominar penalidades e regular a extinção/suspensão de créditos.

O § 1º traz uma equiparação importante: modificar a base de cálculo de forma a tornar o tributo mais oneroso equivale a majoração - portanto também exige lei. O § 2º traz o contraponto: a mera atualização monetária da base de cálculo (correção pela inflação) não é majoração e pode ser feita por ato infralegal.

📌 Ponto de Atenção: As ressalvas dos incisos II e IV remetem aos artigos que autorizam o Poder Executivo a alterar alíquotas do II, IE e IOF - as exceções ao princípio da legalidade já estudadas. O art. 39 (IPTU progressivo) e o art. 57 foram afetados por alterações legislativas posteriores.

⚠️ Alerta de Pegadinha: "A prefeitura pode atualizar o valor do IPTU por decreto, corrigindo a base pela inflação". CORRETO! Atualização monetária não é majoração (§ 2º) - pode ser feita por ato do Executivo. Mas se a correção superar os índices de inflação, configura majoração e exige lei.

Art. 98. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, e serão observados pela que lhes sobrevenha.

💡 Comentário: Os tratados internacionais em matéria tributária têm força para revogar ou modificar a lei tributária interna - e as leis internas posteriores devem respeitar os tratados já vigentes. Esse é o chamado princípio da supremacia dos tratados sobre a legislação interna em matéria tributária, consagrado na jurisprudência do STJ (Súmula 20 e Súmula 71) e do STF.

📌 Ponto de Atenção: O STF tem entendimento de que os tratados internacionais em geral têm status de lei ordinária - mas em matéria tributária o CTN expressamente lhes confere primazia sobre a lei interna posterior. A lei nova não revoga automaticamente o tratado - deve respeitá-lo.

⚠ Alerta de Pegadinha: "Uma lei federal posterior ao tratado pode revogá-lo livremente". **ERRADO!** Em matéria tributária, o art. 98 determina que a legislação posterior deve observar os tratados e convenções internacionais - eles não são revogados pela lei interna superveniente.

Art. 99. O conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função das quais sejam expedidos, determinados com observância das regras de interpretação estabelecidas nesta Lei.

💡 Comentário: O decreto regulamentador não pode inovar na ordem jurídica tributária - seu conteúdo e alcance ficam limitados à lei que regulamenta. Não pode criar obrigações, aumentar tributos, definir fatos geradores ou qualquer das matérias do art. 97. Sua função é apenas operacionalizar a aplicação da lei.

⚠ Alerta de Pegadinha: "O Presidente da República pode, por decreto, regulamentar aspectos do fato gerador de um tributo que a lei não previu". **ERRADO!** O decreto está restrito ao alcance da lei - não pode criar o que a lei não estabeleceu.

Seção III - Normas Complementares

Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:

- I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
- II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa;
- III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
- IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.

💡 Comentário: O art. 100 lista as 4 espécies de normas complementares da legislação tributária: atos normativos administrativos (portarias, instruções normativas, circulares), decisões administrativas com eficácia normativa (acórdãos do CARF, por exemplo), práticas reiteradamente observadas pela administração (costumes administrativos) e convênios interestaduais (como os convênios ICMS do CONFAZ).

O parágrafo único é um dos mais importantes para a prática: se o contribuinte seguir uma norma complementar e depois ela é afastada ou declarada incorreta, ele não pode ser

penalizado, não paga **juros de mora** e não há **atualização monetária** sobre o valor - apenas o tributo principal pode ser cobrado.

📌 Ponto de Atenção: O parágrafo único protege a **boa-fé do contribuinte** que confiou em orientação da própria administração. É expressão do princípio da **proteção à confiança legítima** no direito tributário. A exclusão de penalidades e juros **não significa que o tributo principal** deixa de ser devido - apenas os acréscimos são afastados.

⚠️ Alerta de Macete - As 4 normas complementares do art. 100: "Ato-Decisão-Prática-Convênio"

Ato normativo administrativo - Decisão administrativa normativa - Prática reiterada - Convênio entre entes

⚠️ Alerta de Pegadinha: "Se o contribuinte seguiu instrução normativa da Receita Federal e depois ela foi alterada, ele deverá pagar o tributo com juros e multa". **ERRADO!** O parágrafo único **exclui** penalidades e juros nesse caso - paga **apenas o tributo principal**.

CAPÍTULO II - Vigência da Legislação Tributária

Art. 101. A vigência, no espaço e no tempo, da legislação tributária rege-se pelas disposições legais aplicáveis às normas jurídicas em geral, ressalvado o previsto neste Capítulo.

💡 Comentário: A regra geral é a da **LINDB (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro)**: a lei entra em vigor na data fixada ou, na omissão, 45 dias após a publicação no Brasil. O CTN, porém, estabelece **regras especiais** de vigência nos artigos seguintes, que prevalecem sobre a regra geral.

Art. 102. A legislação tributária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios vigora, no País, fora dos respectivos territórios, nos limites em que lhe reconheçam extraterritorialidade os convênios de que participem, ou do que disponham esta ou outras leis de normas gerais expedidas pela União.

💡 Comentário: Regra da **territorialidade**: em princípio, a lei tributária de um Estado **só vale dentro do seu território**. Excepcionalmente, pode ter **eficácia extraterritorial** quando houver convênio reconhecendo essa extensão ou quando lei federal de normas gerais assim dispuser. Sem esse amparo, a legislação estadual ou municipal **não alcança** fatos ou contribuintes fora de seu território.

Art. 103. **Salvo disposição em contrário**, entram em vigor:

I - os atos administrativos a que se refere o inciso I do art. 100, na data da sua publicação;

II - as decisões a que se refere o inciso II do art. 100, quanto a seus efeitos normativos, 30 (trinta) dias após a data da sua publicação;

III - os convênios a que se refere o inciso IV do art. 100, na data neles prevista.

💡 Comentário: O art. 103 fixa os prazos de entrada em vigor das normas complementares: atos normativos administrativos entram em vigor na data da publicação; decisões administrativas com efeito normativo entram em vigor 30 dias após a publicação; convênios entre entes federativos entram em vigor na data prevista no próprio convênio.

📌 Ponto de Atenção: Esses prazos são aplicáveis "salvo disposição em contrário" - o próprio ato pode fixar prazo diferente. Os prazos do art. 103 são residuais, aplicáveis na omissão.

⚠ Alerta de Macete - Vigência das normas complementares:

Ato administrativo: publicação imediata Decisão normativa: 30 dias após publicação

Convênio: data prevista no convênio

Art. 104. Entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorra a sua publicação os dispositivos de lei, referentes a impostos sobre o patrimônio ou a renda:

I - que instituem ou majoram tais impostos;

II - que definem novas hipóteses de incidência;

III - que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte, e observado o disposto no artigo 178.

💡 Comentário: O art. 104 trata da anterioridade anual especificamente para impostos sobre patrimônio e renda (IR, IPTU, ITR, ITBI, ITCMD): as leis que instituem, majoram ou criam novas hipóteses de incidência desses impostos só entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte à publicação. O inciso III estende essa regra à extinção ou redução de isenções - que prejudicam o contribuinte e, portanto, também devem respeitar a anterioridade.

📌 Ponto de Atenção: Este artigo deve ser lido em conjunto com o princípio constitucional da anterioridade (CF/88, art. 150, III, b) e da noventena (art. 150, III, c). Hoje, pela CF/88, a anterioridade anual se aplica a todos os tributos (com exceções), não apenas aos impostos sobre patrimônio e renda. O art. 104 continua válido, mas foi ampliado constitucionalmente.

⚠ Alerta de Pegadinha: "A redução de uma isenção de IPTU pode ser aplicada imediatamente por ser benéfica ao Estado". ERRADO! A redução ou extinção de isenção prejudica o contribuinte - deve respeitar a anterioridade, entrando em vigor apenas no exercício seguinte à publicação.

Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completa nos termos do artigo 116.

💡 Comentário: O art. 105 consagra o princípio da aplicação imediata da legislação tributária. A norma nova alcança os fatos geradores futuros e os fatos geradores pendentes (aqueles que iniciaram, mas cuja situação jurídica ainda não se consolidou por completo).

📌 Ponto de Atenção: O principal exemplo de fato gerador pendente na jurisprudência clássica é o do Imposto de Renda (IR), cujo período de apuração é anual, consolidando-se apenas em 31 de dezembro de cada exercício.

⚠️ Alerta de Pegadinha: "A lei nova pode retroagir para alcançar fatos geradores passados e já consumados". **ERRADO!** Em regra, a aplicação é irretroativa, protegendo o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, atingindo apenas situações futuras ou em curso.

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: a) quando deixe de defini-lo como infração; b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo; c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

💡 Comentário: O art. 106 traz as exceções à irretroatividade tributária. A lei retroagirá em duas grandes hipóteses: quando for expressamente interpretativa (esclarece o sentido de lei anterior), hipótese em que não se pode aplicar multa com base nela, ou quando for uma lei mais benéfica (lex mitior) sobre penalidades e infrações, desde que o ato não esteja definitivamente julgado.

📌 Ponto de Atenção: É a aplicação do princípio da retroatividade benigna, importado do Direito Penal. A lei retroage para deixar de tipificar uma infração ou para cominar penalidade menos severa (redução do valor de uma multa de 100% para 20%, por exemplo).

⚠️ Alerta de Pegadinha: "A lei nova que reduziu a alíquota de um imposto pode retroagir para beneficiar o contribuinte que pagou mais caro no passado". **ERRADO!** A

retroatividade benéfica restringe-se a infrações e penalidades (Art. 106, II). Ela não se aplica a tributos (obrigações principais).

CAPÍTULO IV - Interpretação e Integração da Legislação Tributária

Art. 107. A legislação tributária será interpretada conforme o disposto neste Capítulo.

Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:

I - a analogia;

II - os princípios gerais de direito tributário;

III - os princípios gerais de direito público;

IV - a equidade.

§ 1º O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei.

§ 2º O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido.

💡 Comentário: O art. 108 disciplina a integração da legislação, mecanismo utilizado para preencher lacunas ou omissões da lei. O preenchimento deve seguir uma ordem sucessiva e obrigatória: primeiro a analogia, depois os princípios de direito tributário, seguidos pelos princípios de direito público e, por fim, a equidade. Os parágrafos trazem vedações expressas: a analogia não pode criar tributo (§ 1º) e a equidade não pode dispensar tributo devido (§ 2º).

⚠ Alerta de Pegadinha: "O juiz pode, com base na equidade, perdoar a dívida de um contribuinte necessitado". **ERRADO!** O emprego da equidade não pode resultar na dispensa do pagamento de tributo devido (§ 2º). O perdão da dívida exige lei expressa de anistia ou remissão.

Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos tributários.

💡 Comentário: O direito tributário pode utilizar os conceitos do direito privado (como contrato, propriedade, posse, doação) para compreender o alcance dos institutos, mas guarda autonomia para definir os efeitos fiscais que decorrem deles.

✳ Ponto de Atenção: Significa que a lei civil conceitua o instituto, mas a lei tributária determina como e quando ele será tributado.

Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.

💡 **Comentário:** Este artigo fixa um limite intransponível ao legislador infraconstitucional. Se a Constituição utilizou um conceito de direito privado para delimitar uma competência de imposto (como "renda", "serviço" ou "propriedade"), a lei ordinária não pode alargar ou modificar esse conceito para tentar cobrar mais imposto. É o princípio da inalterabilidade dos conceitos constitucionais.

🔴 **Ponto de Atenção:** Esse artigo fundamentou grandes discussões no STF, como a que definiu que a locação de bens móveis não sofre incidência de ISS, pois o conceito civil de "serviço" exige uma obrigação de fazer, e não de dar.

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;

II - outorga de isenção;

III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

💡 **Comentário:** O art. 111 impõe a interpretação literal (estrita) para situações excepcionais que beneficiam o contribuinte. Não se admite interpretação extensiva ou ampliativa quando o assunto for suspender ou excluir o crédito, conceder isenção ou dispensar o contribuinte de obrigações acessórias (como emitir notas ou declarações).

⚠️ **Alerta de Pegadinha:** "Diante de uma lei de isenção ambígua, o juiz deve interpretá-la de forma ampla para proteger o contribuinte". **ERRADO!** Isenção interpreta-se literalmente (Inciso II). Se o contribuinte não se enquadrar perfeitamente nos requisitos exatos da lei, não terá direito ao benefício.

Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:

I - à capitulação legal do fato;

II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos;

III - à autoria, imputabilidade ou punibilidade;

IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.

💡 **Comentário:** O art. 112 positiva o princípio do in dubio pro reo na esfera administrativa e fiscal. Sempre que houver dúvida jurídica real sobre a autoria da infração, a natureza do

fato ou a dosimetria da multa penalizadora, a autoridade deve interpretar a norma da forma mais favorável ao contribuinte acusado.

✦ Ponto de Atenção: A aplicação da interpretação benéfica exige, obrigatoriamente, a existência de dúvida razoável. Se a lei for clara e a infração evidente, aplica-se a sanção cabível sem mitigações.

TÍTULO II - Obrigação Tributária

CAPÍTULO I - Disposições Gerais

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

💡 Comentário: O art. 113 divide a obrigação tributária em duas espécies com naturezas distintas. A obrigação principal possui caráter sempre patrimonial, surgindo com o fato gerador e tendo por objeto o pagamento de dinheiro, seja de um tributo ou de uma multa fiscal. Já a obrigação acessória ostenta natureza instrumental, consistindo em deveres administrativos de fazer ou não fazer estabelecidos no interesse da fiscalização. O § 3º estabelece que o descumprimento do dever acessório gera uma sanção monetária, e essa multa, por possuir conteúdo econômico, converte-se em obrigação principal.

✦ Ponto de Atenção: No direito tributário vigora o princípio da autonomia das obrigações, afastando a regra civilista de que o acessório segue o principal. Um contribuinte imune ou isento não possui obrigação principal, mas permanece obrigado a cumprir os deveres acessórios, como emitir notas ou apresentar declarações.

CAPÍTULO II - Fato Gerador

Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência.

Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal.

💡 **Comentário:** Os artigos 114 e 115 diferenciam o fundamento de validade do gatilho tributário. O fato gerador da obrigação principal depende de lei em sentido estrito, sob o manto da legalidade estrita. Por outro lado, o fato gerador da obrigação acessória pode ser veiculado por qualquer elemento da legislação tributária, como decretos, portarias, instruções normativas ou circulares.

Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos:

I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios;

II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável. Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

💡 **Comentário:** O art. 116 fixa o marco temporal da ocorrência do fato gerador, distinguindo as situações fáticas das jurídicas. Nas situações de fato (Inciso I), computa-se o momento em que os requisitos materiais se consolidam na prática. Nas situações jurídicas (Inciso II), aguarda-se o instante em que o ato esteja definitivamente constituído conforme o direito privado. O parágrafo único introduziu a cláusula geral antielisão, conferindo ao fisco o poder de desconsiderar negócios jurídicos artificiais montados unicamente com o propósito de ocultar o fato gerador, exigindo-se lei ordinária integradora de cada ente político para sua efetiva aplicação.

Art. 117. Para os efeitos do inciso II do artigo anterior e salvo disposição de lei em contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados:

I - sendo suspensiva a condição, desde o momento de seu implemento;

II - sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio.

⚠️ **Alerta de Pegadinha:** O tratamento dos negócios sob condição exige memorização exata: na condição suspensiva, o negócio não produz efeitos imediatos, logo o fato gerador só ocorre quando a condição se cumpre; na condição resolutória, o negócio

vigora plenamente desde logo, configurando o fato gerador no momento da celebração do ato, mesmo que venha a se desfazer no futuro.

Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:

- I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
- II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.

💡 Comentário: Positivação do princípio do *Pecunia Non Olet*, estabelecendo que "o dinheiro não tem cheiro". A definição do fato gerador ignora inteiramente a validade, a licitude ou a moralidade do ato praticado. Se a situação material ocorreu, o tributo incidirá, de modo que rendimentos oriundos de atividades criminosas, como o jogo do bicho ou o tráfico de entorpecentes, sofrem a incidência regular do Imposto de Renda.

CAPÍTULO III - Sujeito Ativo

Art. 119. Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público, titular da competência para exigir o seu cumprimento.

Art. 120. Salvo disposição de lei em contrário, a pessoa jurídica de direito público, que se constituir pelo desmembramento territorial de outra, sub-roga-se nos direitos desta, cuja legislação tributária aplicará até que entre em vigor a sua própria.

💡 Comentário: O sujeito ativo figura como o credor da obrigação, papel restrito às pessoas jurídicas de direito público dotadas de capacidade tributária ativa para arrecadar e fiscalizar. O art. 120 disciplina os casos de emancipação ou desmembramento de territórios, determinando que o novo ente herda os créditos pendentes e utiliza de forma provisória a legislação tributária do ente originário até que edite suas próprias leis.

CAPÍTULO IV - Sujeito Passivo Seção I - Disposições Gerais

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:

- I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;
- II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.

Art. 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto.

💡 Comentário: O sujeito passivo ocupa o polo devedor da relação jurídica. Na obrigação principal, ele assume a feição de contribuinte quando realiza o fato gerador pessoal e diretamente, ou de responsável quando, mesmo sendo um terceiro alheio ao fato gerador, a lei expressamente o escolhe para efetuar o pagamento, como ocorre com a retenção do imposto na fonte pelo empregador.

Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.

⚠ Alerta de Pegadinha: Cláusulas contratuais privadas não possuem eficácia perante o fisco. A estipulação em contrato de locação prevendo que o inquilino pagará o IPTU vincula apenas as partes contratantes na esfera civil. Caso ocorra inadimplemento, a Fazenda Pública acionará e executará exclusivamente o proprietário do imóvel, pois contratos particulares não alteram o sujeito passivo fixado na lei.

Seção II - Solidariedade

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

🔴 Ponto de Atenção: Inexistência de Benefício de Ordem. Na solidariedade tributária, não há ordem de preferência ou fila de cobrança. O fisco detém a prerrogativa de exigir o adimplemento total da dívida de qualquer um dos coobrigados, isolada ou conjuntamente, sem a necessidade de esgotar os bens de um para atingir o patrimônio do outro.

Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade:

I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;

II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo;

III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais.

💡 **Comentário:** O art. 125 projeta os efeitos da solidariedade. O pagamento integral quita a dívida perante todos (Inciso I). Se houver a outorga de uma isenção de caráter pessoal (Inciso II) em favor de apenas um dos devedores, os demais não ficam totalmente livres, permanecendo vinculados solidariamente pelo saldo remanescente da dívida.

Seção III - Capacidade Tributária

Art. 126. A capacidade tributária passiva independe:

I - da capacidade civil das pessoas naturais;

II - de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da administração direta de seus bens ou negócios;

III - de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional.

⚠️ **Alerta de Pegadinha:** A capacidade civil não se confunde com a tributária. Um menor de idade ou um interditado judicialmente possuem capacidade tributária plena, figurando como sujeitos passivos caso sejam proprietários de bens. Do mesmo modo, sociedades de fato ou empresas em situação de flagrante clandestinidade comercial estão sujeitas ao pagamento de tributos, bastando que operem como unidade econômica.

Seção IV - Domicílio Tributário

Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:

I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade;

II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento;

III - quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no território da entidade tributante.

§ 1º Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação.

§ 2º A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do parágrafo anterior.

💡 **Comentário:** Regras supletivas de fixação territorial. O contribuinte possui a faculdade de eleger seu domicílio fiscal. No entanto, se houver omissão, aplicam-se as regras sequenciais do artigo. O § 2º confere ao auditor fiscal o poder de recusar o domicílio eleito caso a escolha tenha o intuito de frustrar a fiscalização, fixando de ofício o local dos bens ou do fato gerador como domicílio compulsório.

CAPÍTULO V - Responsabilidade Tributária

Seção I - Disposição Geral

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

💡 **Comentário:** Este dispositivo desenha a matriz da responsabilidade por transferência e por substituição. A norma impõe um limite técnico ao legislador: a terceira pessoa escolhida para pagar o débito deve apresentar, obrigatoriamente, algum vínculo indireto com o fato gerador. A lei poderá afastar o contribuinte originário ou mantê-lo vinculado em caráter supletivo ou subsidiário.

Seção II - Responsabilidade dos Sucessores

Art. 129. O disposto nesta Seção aplica-se por igual aos créditos tributários definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data dos atos nela referidos, e aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a obrigações tributárias surgidas até a referida data.

Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, sub-rogam-se na

pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.

Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço.

🔴 **Ponto de Atenção:** Responsabilidade imobiliária acessória à coisa (*propter rem*). As dívidas históricas de IPTU, taxas de serviços e contribuições de melhoria acompanham o imóvel, provocando a sub-rogação do adquirente nas obrigações, a menos que haja certidão de quitação expressa na escritura. Foco absoluto no parágrafo único: Se a aquisição ocorrer por meio de arrematação em leilão judicial (hasta pública), ocorre a quebra da cadeia de sucessão; o comprador recebe o imóvel livre de qualquer ônus, e os débitos fiscais são abatidos diretamente do preço arrecadado no leilão.

Art. 131. São pessoalmente responsáveis:

- I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos;
- II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação;
- III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.

💡 **Comentário:** Sucessão por causa de morte (*causa mortis*). Os herdeiros, sucessores e o cônjuge meeiro respondem pelos débitos fiscais deixados pelo falecido, mas a responsabilidade patrimonial individual encontra um limite rígido: o valor do quinhão ou herança recebida (Inciso II), impedindo que a dívida avance sobre o patrimônio pessoal preexistente do herdeiro.

Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma individual.

💡 **Comentário:** Sucessão societária e continuidade da empresa. As mutações estruturais das sociedades (fusão, cisão, incorporação, transformação) operam a transmissão plena e automática do passivo tributário histórico para a nova pessoa jurídica configurada.

Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e

continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos **até à data do ato**:

- I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade;
- II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.

§ 1º O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese de alienação judicial:

- I – em processo de falência;
- II – de filial ou unidade produtiva isolada, em processo de recuperação judicial.

§ 2º **Não se aplica** o disposto no § 1º deste artigo **quando o adquirente for**:

- I – sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou sociedade controlada pelo devedor falido ou em recuperação judicial;
- II – parente, em linha reta ou colateral até o 4º (quarto) grau, consanguíneo ou afim, do devedor falido ou em recuperação judicial ou de qualquer de seus sócios; ou
- III – identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação judicial com o objetivo de fraudar a sucessão tributária.

§ 3º Em processo da falência, o produto da alienação judicial de empresa, filial ou unidade produtiva isolada permanecerá em conta de depósito à disposição do juízo de falência pelo prazo de 1 (um) ano, contado da data de alienação, somente podendo ser utilizado para o pagamento de créditos extraconcursais ou de créditos que preferem ao tributário.

⚠ Alerta de Pegadinha: Responsabilidade no trespasse de estabelecimento. Regra de alta incidência:

- Se o comprador adquire o fundo de comércio e o vendedor **encerra suas atividades totalmente**, a responsabilidade pelas dívidas fiscais anteriores passa a ser **integral e exclusiva** do comprador.
- Se o comprador adquire, mas o antigo dono **continua na atividade** ou abre nova empresa no mesmo ou em outro ramo no prazo de **6 meses**, o comprador usufrui de responsabilidade **subsidiária** (o fisco aciona o vendedor primeiro).

✦ Ponto de Atenção: O § 1º consagra a **blindagem do adquirente na Lei de Falências**. Quem compra uma filial ou unidade produtiva isolada em leilão judicial de falência ou plano de recuperação judicial **não sofre sucessão tributária**, recebendo o negócio livre de passivo fiscal. Essa proteção resta afastada pelo § 2º caso se comprove fraude, uso de laranjas ou se o comprador figurar como sócio ou parente até o 4º grau do falido.

Seção III - Responsabilidade de Terceiros

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;

II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;

III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;

IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;

V - os síndicos e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário;

VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.

Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter moratório.

💡 **Comentário:** O art. 134 cuida da responsabilidade de terceiros que gerenciam interesses alheios. Apesar de o texto legal utilizar o termo "solidariamente", a doutrina e o STJ pacificaram que se trata de uma responsabilidade subsidiária com benefício de ordem, pois a própria cabeça do artigo exige a prévia impossibilidade de exigência pelo contribuinte. Logo, o fisco deve cobrar primeiro o contribuinte originário; se este não tiver bens, aciona-se o terceiro que interveio no ato ou se omitiu. O parágrafo único limita o passivo punitivo: o terceiro responde apenas por multas moratórias (pelo atraso), estando livre das multas punitivas/punitivas isoladas lançadas de ofício contra o contribuinte.

🔴 **Ponto de Atenção:** O inciso V menciona o "síndico e o comissário", figuras que a Lei de Falências atual (Lei nº 11.101/2005) substituiu pelas nomenclaturas de Administrador Judicial.

⚠️ **Alerta de Pegadinha:** "O inventariante responde de forma integral e sem limites por todas as multas aplicadas ao de cujus". ERRADO! O terceiro responde apenas por penalidades de caráter moratório (parágrafo único) e sua atuação deve estar vinculada ao ato ou omissão culposa.

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

💡 Comentário: O art. 135 afasta a subsidiariedade e impõe a responsabilidade pessoal e exclusiva (substituição) ao gestor, diretor ou gerente. O gatilho para redirecionar a execução fiscal diretamente contra o patrimônio do sócio-gerente exige a comprovação de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto.

📌 Ponto de Atenção: Jurisprudência Temática do STJ. Tema de altíssima incidência nas bancas:

1. O mero inadimplemento da obrigação tributária não gera responsabilidade pessoal do sócio (Súmula 430 do STJ). Não pagar imposto por falta de caixa é risco da atividade imutável à PJ.
2. A dissolução irregular da sociedade (fechar a empresa de portas fechadas, sem fazer a liquidação regular e sem avisar a Junta Comercial e o Fisco) presume a infração à lei, autorizando o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente da época do fechamento (Súmula 435 do STJ).

Seção IV - Responsabilidade por Infrações

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

💡 Comentário: O art. 136 consagra o princípio da responsabilidade objetiva por infrações no direito tributário. A aplicação de uma multa fiscal dispensa a investigação de culpa ou dolo (intenção do agente), assim como a existência de prejuízo real aos cofres públicos. Praticou a conduta proibida ou omitiu o dever legal, a infração está configurada.

Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:

I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;

II - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar;

III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico: a) das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem respondem; b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes, preponentes ou empregadores; c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, contra estas.

💡 Comentário: O art. 137 excepciona a regra geral e fixa a responsabilidade pessoal do agente, ou seja, a penalidade foge da empresa ou do representado e atinge única e

exclusivamente o indivíduo físico que cometeu o ato. Isso ocorre quando a conduta configura crime/contravenção (Inciso I), exige dolo específico na tipificação (Inciso II) ou reflete um ato fraudulento intencional do gestor/empregado contra a própria entidade ou representado (Inciso III).

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.

⚠ Alerta de Pegadinha: Dinâmica da Denúncia Espontânea. Se o contribuinte cometeu uma infração (ex: deixou de declarar e pagar um tributo), mas resolve confessar o débito e realizar o pagamento integral com juros de mora antes de qualquer fiscalização, a responsabilidade pela infração é excluída, o que significa que ele fica livre da multa de mora e da multa punitiva.

✳ Ponto de Atenção: Súmula 360 do STJ. A denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos com atraso. Se o contribuinte preencheu a declaração (DCTF, GIA) e confessou o débito, mas não pagou, ele já tirou o fisco da cegueira jurídica; se pagar depois, pagará com a multa moratória regulamentar. O parágrafo único fulmina a espontaneidade a partir do momento em que o contribuinte recebe o primeiro termo de início de fiscalização (intimação, lavratura de auto).

TÍTULO III - Crédito Tributário

CAPÍTULO I - Disposições Gerais

Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.

💡 Comentário: O crédito tributário é a formalização da obrigação principal. Enquanto a obrigação nasce de forma abstrata no momento em que o fato gerador acontece no mundo material, o crédito confere liquidez e certeza a essa obrigação, permitindo que o sujeito ativo passe a exigí-la de forma coativa. Ambos compartilham a mesmíssima natureza jurídica patrimonial.

Art. 140. As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão ou seus efeitos, ou as garantias ou os privilégios a ele atribuídos, ou que excluem sua exigibilidade não afetam a obrigação tributária que lhe deu origem.

💡 Comentário: Autonomia conceitual. O crédito e a obrigação estão umbilicalmente ligados, mas operam em planos jurídicos distintos. Modificações ou privilégios que afetem temporariamente o crédito (como um parcelamento ou uma moratória) não apagam a existência da obrigação subjacente que o gerou.

Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.

📌 Ponto de Atenção: Princípio da Indisponibilidade do Crédito Tributário. O crédito público pertence à coletividade, logo a autoridade administrativa não possui liberalidade ou poder de renúncia sobre ele. Um auditor fiscal ou procurador não podem dispensar tributos, reduzir multas ou abrir mão de garantias de forma discricionária. Qualquer dispensa, suspensão, extinção ou exclusão depende de previsão legal taxativa expressa, sob pena de o agente incorrer em crime de responsabilidade funcional.

CAPÍTULO II - Constituição do Crédito Tributário

Seção I - Lançamento

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

💡 Comentário: O art. 142 confere a competência privativa à autoridade administrativa (auditor fiscal) para realizar o lançamento, que transmuta a obrigação abstrata em um crédito líquido, certo e exigível. As 5 funções do lançamento são: verificar o fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o montante, identificar o sujeito passivo e propor a multa. O parágrafo único consagra o princípio da indisponibilidade da atividade

tributária, determinando que o auditor não faz juízo de conveniência; se o fato gerador ocorreu, ele tem o dever funcional de lançar.

Art. 143. **Salvo disposição de lei em contrário**, quando o valor tributário esteja expresso em moeda estrangeira, no lançamento far-se-á sua conversão em moeda nacional ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador da obrigação.

📌 **Ponto de Atenção: Data do Câmbio.** A conversão de valores internacionais (comum em contratos de importação) não utiliza o câmbio da data do fechamento da fatura ou do momento do lançamento, mas sim a cotação oficial do **dia exato da ocorrência do fato gerador**.

Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.

§ 1º Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de tempo, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se considera ocorrido.

⚠ **Alerta de Pegadinha: Aplicação da Lei no Tempo (*Tempus Regit Actum*).** O direito material do tributo (alíquota, base de cálculo, isenções) submete-se estritamente à **lei vigente na data do fato gerador**, mesmo que essa lei seja revogada antes do dia do lançamento. Contudo, o § 1º abre exceção para as **normas de caráter procedimental ou formal**: leis novas que tragam novos métodos de fiscalização, ampliem os poderes de investigação do auditor ou confirmem mais garantias e privilégios ao crédito aplicam-se imediatamente ao lançamento de fatos geradores passados.

Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de:

I - impugnação do sujeito passivo;

II - recurso de ofício;

III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.

💡 **Comentário:** Uma vez que o contribuinte recebe a **notificação regular** do lançamento (como o carnê do IPTU ou o auto de infração), o ato adquire estabilidade jurídica. A partir daí, a modificação do valor ou dos critérios fica **restrita às 3 vias taxativas listadas**: defesa

do contribuinte (impugnação), reexame obrigatório da própria administração (recurso de ofício) ou revisão direta pelo fisco nos casos estritos do art. 149.

Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.

✦ **Ponto de Atenção:** Princípio da Confiança Legítima e Irretroatividade do Critério Jurídico. Se a Receita Federal historicamente interpretava que determinada atividade era isenta e resolvia não lançar o tributo, ela não pode mudar de opinião jurídica (mudar o critério de interpretação) e lavrar um auto de infração cobrando retroativamente os anos passados daquele mesmo contribuinte. A nova interpretação jurídica só produz efeitos para fatos geradores futuros.

Seção II - Modalidades de Lançamento

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiros, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.

§ 1º A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.

§ 2º Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.

💡 **Comentário:** Trata do Lançamento por Declaração ou Misto. Há uma conjunção de esforços: o contribuinte fornece as informações fáticas (preenche a declaração) e o fisco calcula o imposto e emite a guia de pagamento (ex: ITBI e antigo Imposto de Importação de bagagem). O § 1º fixa que, para corrigir um erro que resulte em pagar menos imposto, o declarante deve comprovar o equívoco antes de o fisco efetuar a notificação do lançamento.

Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.

✦ **Ponto de Atenção: Pauta de Arbitramento Fiscal.** O arbitramento não constitui uma modalidade autônoma de lançamento, mas sim um mecanismo subsidiário de apuração da base de cálculo dentro do lançamento de ofício. Se o contribuinte omite notas fiscais ou declara valores flagrantemente subfaturados, o auditor arbitra o preço de mercado por processo regular, assegurado ao sujeito passivo o direito de contestar por avaliação contraditória.

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I - quando a lei assim o determine;

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;

III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;

IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;

V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;

VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;

VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;

VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;

IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade essencial.

Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.

💡 **Comentário:** Tratamento do Lançamento Direto ou de Ofício. Ocorre quando o fisco realiza todo o procedimento de forma unilateral, sem qualquer participação colaborativa do contribuinte (ex: IPTU e IPVA). O art. 149 também serve como fundamento para a revisão de ofício: se o contribuinte fraudou as informações (Inciso VII), omitiu dados (Inciso IV) ou surgiu um fato novo antes desconhecido (Inciso VIII), o fisco refaz o

lançamento. O teto temporal para iniciar essa revisão é o prazo decadencial de 5 anos (parágrafo único).

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

§ 1º O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.

§ 2º Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito.

§ 3º Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua graduação.

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

⚠ **Alerta de Pegadinha:** Dinâmica do Lançamento por Homologação ou "Autolancamento". É a modalidade mais comum no sistema brasileiro (ICMS, ISS, IR, IPI). O contribuinte realiza todas as etapas sozinho: calcula o imposto, preenche a guia e antecipa o pagamento sem qualquer exame prévio do auditor. O § 1º determina que esse pagamento extingue o crédito provisoriamente sob condição resolutória, pois o fisco detém o prazo de 5 anos para conferir os livros contábeis e homologar o ato. Se o fisco se mantiver inerte e não se pronunciar em 5 anos contados do fato gerador (§ 4º), opera-se a homologação tácita (ou decurso de prazo), convertendo a extinção do crédito em definitiva, desde que não tenha ocorrido dolo, fraude ou simulação.

CAPÍTULO III - Suspensão do Crédito Tributário

Seção I - Disposições Gerais

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança; V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

💡 Comentário: O art. 151 apresenta o rol taxativo (*numerus clausus*) das causas que paralisam a cobrança do tributo. Quando o crédito está suspenso, o fisco fica impedido de praticar atos executivos ou de cobrança forçada, não podendo inscrever o devedor em Dívida Ativa ou ajuizar Execução Fiscal. O contribuinte ganha o direito de obter a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN). O parágrafo único reforça a autonomia dos deveres instrumentais: suspender o imposto principal não dispensa o contribuinte de entregar declarações ou emitir notas fiscais.

⚠ Alerta de Macete: Para memorizar as 6 causas de suspensão do art. 151, utilize o mnemônico definitivo: "MODEREPA".

MOratória - DEpósito integral - REclamações e recursos (administrativos) - Parcelamento - Antecipação de tutela ou liminar (judicial)

⚠ Alerta de Pegadinha: "A concessão de garantia por meio de fiança bancária ou seguro-garantia suspende a exigibilidade do crédito". ERRADO! O rol é taxativo. O STJ (Súmula 112) pacificou que apenas o depósito em dinheiro e no montante integral suspende a exigibilidade (Inciso II). Fiança ou seguro servem para garantir a execução futura, mas não suspendem o crédito sozinhos.

Seção II - Moratória

Art. 152. A moratória somente pode ser concedida:

I - em caráter geral: a) pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira; b) pela União, quanto a tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quando simultaneamente concedida quanto aos tributos de competência federal e às obrigações de direito privado;

II - em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizada por lei nas condições do inciso anterior. Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade à determinada região do território da pessoa jurídica de direito público que a expedir, ou a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos.

💡 **Comentário:** A moratória é a prorrogação legal do prazo para o pagamento do tributo. Ela depende de lei do ente federativo competente (Inciso I, a). A alínea "b" do Inciso I trazia a figura da moratória heterônoma (União concedendo moratória de ICMS ou ISS), porém a doutrina majoritária aponta que esse dispositivo não foi recepcionado pela CF/88, que proíbe expressamente a isenção ou interferência heterônoma entre entes da federação (Art. 151, III da CF). A concessão pode ocorrer de forma autônoma por lei geral ou depender de requerimento com despacho da autoridade administrativa no caso individual (Inciso II).

Art. 153. A lei que conceda moratória em caráter geral ou autorize sua concessão em caráter individual especificará, sem prejuízo de outros requisitos:

I - o prazo de duração do favor;

II - as condições da concessão do favor em caráter individual;

III - sendo caso: a) os tributos a que se aplica; b) o número de prestações e seus vencimentos, dentro do prazo a que se refere o inciso I, podendo atribuir a fixação de uns e de outros à autoridade administrativa, para cada caso de concessão em caráter individual; c) as garantias que devem ser fornecidas pelo beneficiado no caso de concessão em caráter individual.

💡 **Comentário:** Princípio da Especialização da Moratória. A lei que cria o benefício não pode ser genérica, devendo estipular de forma clara o prazo de vigência, as condições, os tributos afetados, as parcelas permitidas e as garantias exigidas do devedor.

Art. 154. Salvo disposição de lei em contrária, a moratória somente abrange os créditos definitivamente constituídos à data da lei ou do despacho que a conceder, ou cujo lançamento já tenha sido iniciado àquela data por ato regularmente notificado ao sujeito passivo.

Parágrafo único. A moratória não aproveita aos casos de dolo, fraude ou simulação do sujeito passivo ou do terceiro em benefício daquele.

📌 **Ponto de Atenção:** Alcance Temporal. Salvo se a lei disser o contrário, a moratória atua como uma fotografia do passado: ela alcança apenas os créditos que já estavam definitivamente constituídos na data da lei ou cujo lançamento já havia iniciado com notificação prévia. O parágrafo único traz um bloqueio moral, impedindo que contribuintes que agiram com dolo, fraude ou simulação se beneficiem do prazo estendido.

Art. 155. A concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido e será revogado de ofício, sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou de

satisfazer as condições **ou** não cumprira ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora:

I - com imposição da penalidade cabível, nos casos de dolo ou simulação do beneficiado, ou de terceiro em benefício daquele;

II - sem imposição de penalidade, nos demais casos.

Parágrafo único. No caso do inciso I deste artigo, o tempo decorrido entre a concessão da moratória e sua revogação não se computa para efeito da prescrição do direito à cobrança do crédito; no caso do inciso II deste artigo, a revogação só pode ocorrer antes de prescrito o referido direito.

💡 **Comentário: Precariedade do Despacho Individual.** Se a moratória foi concedida de forma individual, o ato administrativo é **precário** (não gera direito adquirido). Caso o fiscal descubra que o contribuinte mentiu para obter o benefício ou descumpriu as condições contratuais, a moratória é revogada de ofício. Se houve dolo ou simulação (Inciso I), cobra-se o tributo com **juros e multa de ofício**, e o prazo de prescrição para cobrar fica **suspenso durante o período de fraude** (§ único). Nos demais casos de descumprimento sem má-fé (Inciso II), retira-se o benefício sem aplicação de multa, desde que o direito da Fazenda de cobrar não tenha prescrito.

Art. 155-A. O **parcelamento** será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica.

§ 1º Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui a incidência de juros e multas.

§ 2º Aplicam-se, subsidiariamente, ao parcelamento as disposições desta Lei, relativas à moratória.

§ 3º Lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial.

§ 4º A inexistência da lei específica a que se refere o § 3º deste artigo importa na aplicação das leis gerais de parcelamento do ente da Federação ao devedor em recuperação judicial, não podendo, neste caso, ser o prazo de parcelamento inferior ao concedido pela lei federal específica.

⚠ **Alerta de Pegadinha: Encargos do Parcelamento.** O parcelamento nada mais é do que uma moratória dividida em prestações, aplicando-se a ele as regras de precariedade e revogação (§ 2º). Atenção ao § 1º: O mero parcelamento da dívida **não limpa os juros e as multas automaticamente**, a menos que a lei específica (como as leis de REFIS) traga descontos de forma expressa. Os §§ 3º e 4º protegem as empresas em **recuperação judicial**, garantindo que elas tenham direito a prazos de parcelamento específicos ou, no

mínimo, iguais aos prazos federais existentes, facilitando o reerguimento da atividade econômica.

CAPÍTULO IV - Extinção do Crédito Tributário

Seção I - Modalidades de Extinção

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento;

II - a compensação;

III - a transação;

IV - remissão;

V - a prescrição e a decadência;

VI - a conversão de depósito em renda;

VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1º e 4º;

VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2º do artigo 164;

IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;

X - a decisão judicial passada em julgado.

XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei.

Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149.

💡 **Comentário:** O art. 156 traz o rol taxativo (*numerus clausus*) das causas que põem fim ao crédito tributário, fazendo desaparecer a obrigação correspondente. É um dos artigos mais cobrados em provas fiscais e na OAB. A **compensação** (encontro de contas entre créditos e débitos do contribuinte), a **transação** (acordo com concessões mútuas para extinguir o litígio) e a **remissão** (perdão da dívida) dependem sempre de lei autorizativa do ente federativo. Note que a **decadência** (perda do direito de lançar) e a **prescrição** (perda do direito de cobrar) extinguem o próprio crédito tributário, diferentemente do direito civil, onde a prescrição atinge apenas a pretensão da ação.

⚠️ **Alerta de Pegadinha:** A dação em pagamento (Inciso XI) é restrita estritamente a **bens imóveis**. O oferecimento de carros, maquinários ou mercadorias (bens móveis) para quitar tributos atrasados **não extingue o crédito tributário**, pois a lei veda essa hipótese para evitar fraudes e avaliações administrativas superfaturadas.

Seção II - Pagamento

Art. 157. A imposição de penalidade não ilide o pagamento integral do crédito tributário.

💡 **Comentário: Independência das Sanções.** O fato de o contribuinte receber e pagar uma multa fiscal decorrente de uma infração não o dispensa de pagar o tributo principal que ficou devendo. A multa pune a conduta, o tributo financia o Estado.

Art. 158. O pagamento de um crédito não importa em presunção de pagamento:

I - quando parcial, das prestações em que se decompõe;

II - quando total, de outros créditos referentes ao mesmo ou a outros tributos.

📌 **Ponto de Atenção: Autonomia dos Débitos.** Não se aplica a presunção do direito civil de que o pagamento da última parcela presume a quitação das anteriores. No direito tributário, pagar a cota 05 do IPTU não faz presumir que as cotas 01, 02, 03 e 04 estão pagas (Inciso I). Cada guia ou parcela exige prova documental individualizada de quitação.

Art. 159. Quando a legislação tributária não dispuser a respeito, o pagamento é efetuado na repartição competente do domicílio do sujeito passivo.

💡 **Comentário: Regra residual do local de pagamento.** Aplica-se o princípio da comodidade do devedor. Na falta de indicação na guia ou na lei, o pagamento deve ser realizado na repartição do domicílio fiscal do contribuinte.

Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento.

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça.

📌 **Ponto de Atenção: Prazo Residual de Vencimento.** Se a prefeitura ou o estado emitirem uma notificação de cobrança sem estipular a data de vencimento da guia, o contribuinte possui o prazo legal de 30 dias para efetuar o pagamento sem a incidência de juros ou penalidades moratórias.

Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades

cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.

§ 1º Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês.

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito.

💡 **Comentário: Consequências da Mora Fiscal.** O atraso atrai juros automáticos, independentemente de culpa ou do motivo da inadimplência. O § 1º fixa a taxa supletiva de **1% ao mês**, aplicável apenas se a lei do ente não trouxer índice próprio (atualmente, a União e a maioria dos estados utilizam a taxa SELIC). Foco total no § 2º: A formulação de uma **consulta fiscal formal**, protocolada antes do vencimento do imposto, impede a incidência de juros de mora e multas enquanto a resposta da administração estiver pendente, resguardando a boa-fé do contribuinte em dúvida.

Art. 162. O pagamento é efetuado:

I - em moeda corrente, cheque ou vale postal;

II - nos casos previstos em lei, em estampilha, em papel selado, ou por processo mecânico.

§ 1º A legislação tributária pode determinar as garantias exigidas para o pagamento por cheque ou vale postal, desde que não o torne impossível ou mais oneroso que o pagamento em moeda corrente.

§ 2º O crédito pago por cheque somente se considera extinto com o resgate deste pelo sacado.

§ 3º O crédito pagável em estampilha considera-se extinto com a inutilização regular daquela, ressalvado o disposto no art. 150.

§ 4º A perda ou destruição da estampilha, ou o erro no pagamento por esta modalidade, não dão direito a restituição, salvo nos casos expressamente previstos na legislação tributária, ou naquelas em que o erro seja imputável à autoridade administrativa.

§ 5º O pagamento em papel selado ou por processo mecânico equipara-se ao pagamento em estampilha.

⚠️ **Alerta de Pegadinha: Pagamento por Chefe.** Pagar o imposto com cheque gera apenas uma **extinção sob condição resolutiva**. O crédito tributário só estará definitivamente extinto no momento em que o banco compensar o título e houver o **efetivo resgate dos fundos pelo sacado** (§ 2º). Se o cheque for devolvido por falta de fundos, a dívida tributária permanece viva com todos os encargos moratórios originais. Os parágrafos seguintes tratam de estampilhas (selos físicos), modalidade em desuso, onde o risco da perda do selo corre por conta do contribuinte (§ 4º).

Art. 163. Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito passivo para com a mesma pessoa jurídica de direito público, relativos ao mesmo ou a diferentes tributos ou provenientes de penalidade pecuniária ou juros de mora, a autoridade administrativa competente para receber o pagamento determinará a respectiva imputação, obedecidas as seguintes regras, na ordem em que enumeradas:

- I - em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e em segundo lugar aos decorrentes de responsabilidade tributária;**
- II - primeiramente, às contribuições de melhoria, depois às taxas e, por fim, aos impostos;**
- III - na ordem crescente dos prazos de prescrição;**
- IV - na ordem decrescente dos montantes.**

💡 **Comentário: Imputação em Pagamento Fiscal.** Ocorre quando o contribuinte vai ao caixa e paga um valor menor do que o total de suas várias dívidas com o mesmo ente, sem especificar qual delas deseja quitar. O fisco deve aplicar o dinheiro seguindo obrigatoriamente a **ordem sequencial e amarrada** dos 4 incisos.

⚠️ **Alerta de Macete:** A ordem cega de prioridade da imputação:

1. **Obrigação própria** antes de responsabilidade (Inciso I);
2. **Contribuição de Melhoria -> Taxas -> Impostos** (Inciso II);
3. Dívida **mais perto de prescrever** primeiro (Inciso III);
4. Dívida de **maior valor** primeiro (Inciso IV).

Art. 164. A importância de crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo, nos casos:

- I - de recusa de recebimento, ou subordinação deste ao pagamento de outro tributo ou de penalidade, ou ao cumprimento de obrigação acessória;**
- II - de subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal;**
- III - de exigência, por mais de uma pessoa jurídica de direito público, de tributo idêntico sobre um mesmo fato gerador.**

§ 1º A consignação só pode versar sobre o crédito que o consignante se propõe pagar.

§ 2º Julgada procedente a consignação, o pagamento se reputa efetuado e a importância consignada é convertida em renda; julgada improcedente a consignação no todo ou em parte, cobra-se o crédito acrescido de juros de mora, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

💡 **Comentário: Ação de Consignação em Pagamento.** É a ferramenta judicial que o contribuinte utiliza quando quer pagar o tributo, mas o fisco cria obstáculos ilegais. O inciso I combate a "venda casada" fiscal (ex: o fisco recusa receber o IPVA se o

contribuinte não pagar as multas pendentes). O inciso III trata da bitributação ou conflito de competência (ex: dois municípios cobrando ISS sobre o mesmo serviço; o contribuinte consigna o valor em juízo e cita ambos os municípios para que o juiz decida quem é o credor legítimo). O § 2º amarra os efeitos: a procedência da ação opera a **conversão do depósito em renda**, extinguindo o crédito de forma definitiva.

Seção III - Pagamento Indevido

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, **independentemente de prévio protesto**, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for o modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do art. 162, nos seguintes casos:

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;

II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento; III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.

💡 **Comentário:** O art. 165 disciplina o fundamento jurídico da **Repetição de Indébito**, ação utilizada pelo contribuinte para reaver valores pagos indevidamente ao Estado. A restituição é cabível no pagamento de tributo inexistente ou a maior (Inciso I), quando houver erro operacional ou de cálculo (Inciso II) ou quando uma decisão que obrigava o contribuinte a pagar for desfeita ou anulada nas vias administrativa ou judicial (Inciso III). O texto deixa claro que o direito à devolução independe de o contribuinte ter protestado no momento do pagamento.

Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.

⚠️ **Alerta de Pegadinha:** Restituição de Tributos Indiretos. Dispositivo de altíssima incidência em exames e amparado pela Súmula 543 do STF. Os tributos indiretos (como ICMS e IPI) comportam a transferência do encargo financeiro: quem recolhe o imposto ao Estado é o comerciante (**contribuinte de direito**), mas quem paga o valor embutido no preço é o consumidor final (**contribuinte de fato**). O comerciante só poderá pedir a restituição do imposto pago a maior se provar duas situações alternativas: 1) que não embutiu o imposto no preço da mercadoria (assumiu o prejuízo); ou 2) que possui uma **autorização expressa do consumidor final** permitindo que ele receba o dinheiro de volta.

Art. 167. A restituição **total ou parcial** do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição.

Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar.

📌 **Ponto de Atenção: Acessórios e Juros da Restituição.** O acessório segue o principal: se o imposto era **indevido**, as multas e juros pagos **junto com ele também devem ser devolvidos**. Foco total no parágrafo único e na Súmula 188 do STJ: Os juros moratórios na repetição de indébito não correm a partir do pagamento errado, mas sim a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que reconheceu o direito à devolução. Em âmbito federal, a taxa SELIC engloba juros e correção desde o pagamento indevido, mas a regra geral do CTN fixa o trânsito em julgado como marco para os juros.

Art. 168. O direito de pleitear a restituição **extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos**, contados:

- I - nas hipótese dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito tributário;
- II - na hipótese do inciso III do art. 165, da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.

💡 **Comentário: Prazo para Pedir a Restituição.** Trata-se de um prazo decadencial de 5 anos para ingressar com o pedido administrativo ou com a ação judicial de repetição de indébito. A contagem do Inciso I sofreu grande debate e foi pacificada pelo art. 3º da LC 118/2005: nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo de 5 anos conta-se estritamente da data do pagamento antecipado (momento da extinção provisória do crédito), e não da homologação tácita.

Art. 169. Prescreve em **dois anos** a ação anulatória da decisão administrativa que denegar a restituição.

Parágrafo único. O prazo de prescrição é interrompido pelo início da ação judicial, recomeçando o seu curso, por metade, a partir da data da intimação validamente feita ao representante judicial da Fazenda Pública interessada.

⚠️ **Alerta de Pegadinha: Prazo de 2 anos.** Se o contribuinte optar por fazer o pedido de restituição primeiro na via administrativa e o fisco emitir uma decisão negando o direito (denegando a restituição), o prazo para ingressar com ação judicial anulatória dessa negação encolhe para 2 anos (prazo prescricional), contados da ciência da rejeição. O

parágrafo único prevê que a interrupção desse prazo judicial faz o tempo recomeçar a correr pela metade (1 ano) após a intimação da Fazenda.

Seção IV - Demais Modalidades de Extinção

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.

Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento. **Art. 170-A.** É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.

📌 **Ponto de Atenção:** Regime de Compensação Tributária. A compensação **exige obrigatoriamente lei autorizativa específica do ente devedor para acontecer**. O art. 170-A traz um bloqueio processual severo e de grande impacto prático: o contribuinte não pode compensar tributos que ele esteja discutindo na Justiça antes do trânsito em julgado da ação. É proibido fazer compensação por meio de liminar judicial, exigindo-se o fim definitivo do processo.

Art. 171. A lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária celebrar transação que, mediante concessões mútuas, importe em determinação de litígio e consequente extinção de crédito tributário.

Parágrafo único. A lei indicará a autoridade competente para autorizar a transação em cada caso.

💡 **Comentário:** Transação Tributária. Consiste em um **acordo amparado em lei** onde o fisco e o devedor fazem concessões mútuas (ex: o fisco dá desconto nas multas e juros e o devedor desiste das ações judiciais e parcela o saldo). Ganhou enorme relevância prática nos últimos anos com as regulamentações federais e estaduais de transação de créditos de difícil recuperação.

Art. 172. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário, atendendo: I - à situação econômica (...)

II - ao erro ou ignorância (...) III - à diminuta importância (...)

IV - a considerações de equidade (...)

V - a condições peculiares (...)

💡 **Comentário:** Remissão. Significa o perdão da dívida tributária já constituída. Assim como a moratória individual, a remissão individual concedida por despacho não gera direito adquirido (§ único), podendo ser cancelada se apurada fraude. Difere da anistia, pois a remissão perdoa o tributo e a multa, enquanto a anistia perdoa unicamente a penalidade/infração antes do lançamento.

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

⚠ **Alerta de Pegadinha:** Decadência Tributária. É a perda do direito de o Estado constituir o crédito tributário pelo lançamento. O prazo é de 5 anos. A regra geral do Inciso I dita que a contagem se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido feito.

- Se o fato gerador ocorreu em 2026, o fisco tem o ano de 2026 para lançar; se não o fizer, os 5 anos começam a contar em 1º de janeiro de 2027, estendendo-se até 31 de dezembro de 2031.
- O Inciso II traz uma exceção: se o fisco lançou no prazo, mas o lançamento foi anulado na justiça por vício formal (erro na folha, vício de procedimento), o fisco ganha um novo prazo completo de 5 anos, contados da data em que a decisão de anulação se tornou definitiva, para refazer o ato. O parágrafo único trata da antecipação da contagem do prazo decadencial por medidas preparatórias (notificação de fiscalização).

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial ou extrajudicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

💡 **Comentário: Prescrição Tributária.** É a perda do direito de a Fazenda Pública ajuizar a ação de Execução Fiscal para cobrar o crédito. O prazo de 5 anos inicia-se no momento da constituição definitiva do crédito (que ocorre quando se encerra o prazo de 30 dias para pagar após a notificação do lançamento, ou com o fim do processo administrativo de impugnação).

🔴 **Ponto de Atenção: Marcos de Interrupção.** A interrupção da prescrição zera o cronômetro e faz o prazo recomeçar do início.

- Inciso I (Marco Fundamental): O prazo prescreve se o juiz não emitir o despacho ordenando a citação dentro dos 5 anos da constituição definitiva. Emitido o despacho, a contagem é interrompida e retroage à data da distribuição da ação (Súmula 106 do STJ).
- Inciso II (Atualização Recente): A Lei Complementar nº 208/2024 modernizou o dispositivo, deixando claro que o protesto judicial ou extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa (CDA) atua como causa interruptiva da prescrição.
- Inciso IV: Ocorre tipicamente quando o contribuinte adere a um programa de parcelamento fiscal, ato que configura confissão voluntária e reconhecimento inequívoco do débito.

CAPÍTULO V - Exclusão de Crédito Tributário

Seção I - Disposições Gerais

Art. 175. Excluem o crédito tributário: I - a isenção; II - a anistia.

Parágrafo único. a exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou dela consequentes.

💡 **Comentário:** O art. 175 disciplina as causas de exclusão do crédito tributário. A exclusão impede que o crédito seja formalizado pelo lançamento, embora a obrigação tributária surja de maneira abstrata com a ocorrência do fato gerador. O parágrafo único estabelece que o contribuinte beneficiado permanece obrigado a cumprir os deveres acessórios de fiscalização (como emitir notas fiscais e apresentar declarações), evidenciando a autonomia das obrigações instrumentais perante a obrigação principal.

🔴 **Ponto de Atenção:** O rol das causas de exclusão é taxativo (*numerus clausus*), composto estritamente pela isenção e pela anistia. Não se deve confundir a exclusão com

a imunidade, visto que esta última possui natureza constitucional (limitação política de competência), enquanto a exclusão é outorgada por lei infraconstitucional editada pelo ente federativo competente.

Seção II - Isenção

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.

Parágrafo único. a isenção pode ser restrita a determinada região do território da entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.

💡 **Comentário:** A isenção configura a dispensa legal do pagamento do tributo devido. Sua concessão exige, de forma compulsória, a edição de lei em sentido estrito emanada pelo próprio ente político detentor da competência tributária. O parágrafo único confere amparo legal às isenções regionais ou locais, utilizadas pelo poder público como instrumentos de política fiscal para incentivar o desenvolvimento econômico de áreas geográficas específicas.

Art. 177. Salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva:

I - às taxas e às contribuições de melhoria;

II - aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão.

⚠️ **Alerta de Pegadinha:** A interpretação das isenções deve ser estrita, conforme determina o art. 111 do CTN. Salvo manifestação legal expressa em contrário, o benefício concedido em relação a um imposto não se estende às taxas ou às contribuições de melhoria vinculadas ao mesmo contribuinte ou patrimônio. Da mesma forma, novos tributos criados em data posterior à concessão da isenção não serão por ela abrangidos de forma automática.

Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.

🔴 **Ponto de Atenção:** Revogabilidade das Isenções e a Súmula 544 do STF. Elemento de alta incidência prática e em exames:

- Isenção comum ou genérica: pode ser revogada a qualquer tempo por lei superveniente, submetendo-se apenas ao princípio da anterioridade para o restabelecimento da cobrança.

- Isenção onerosa ou condicional (aquela concedida por prazo fixado e vinculada ao cumprimento de encargos específicos pelo contribuinte): não pode ser livremente revogada antes do termo final, gerando direito adquirido ao sujeito passivo que cumpriu as exigências legais.

Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão.

§ 1º Tratando-se de tributo lançado por período certo de tempo, o despacho referido neste artigo será renovado antes da expiração de cada período, cessando automaticamente os seus efeitos a partir do primeiro dia do período para o qual o interessado deixar de promover a continuidade do reconhecimento da isenção.

§ 2º O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se, quando cabível, o disposto no art. 155.

💡 **Comentário:** Procedimento de Isenção Individual. Aplica-se quando o benefício não atinge a universalidade de forma direta, exigindo que o contribuinte demonstre o preenchimento de requisitos específicos perante o fisco (ex: isenção de IPVA para taxistas ou pessoas com deficiência). O provimento administrativo que reconhece a isenção individual é um despacho precário e desprovido de direito adquirido (§ 2º), o qual reclama renovação periódica caso o tributo possua lançamentos recorrentes por períodos certos (como IPTU e IPVA), sob pena de caducidade imediata (§ 1º).

Seção III - Anistia

Art. 180. A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede, não se aplicando:

I - aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções e aos que, mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício daquele;

II - salvo disposição em contrário, às infrações resultantes de conluio entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas.

💡 **Comentário:** A anistia opera o perdão das infrações e das penalidades pecuniárias correlatas. Ela atua de forma retroativa, alcançando fatos ilícitos ocorridos antes da vigência da lei concessiva. Diferencia-se da remissão porque esta extingue o tributo e a multa após o lançamento, enquanto a anistia exclui o crédito da multa antes de sua constituição. O inciso I veda de forma absoluta a concessão de anistia para condutas que

configurem ilícitos penais (crimes fiscais ou contravenções) ou fraudes dolosas articuladas.

Art. 181. A anistia pode ser concedida:

I - em caráter geral;

II - limitadamente: a) às infrações da legislação relativa a determinado tributo;

b) às infrações punidas com penalidades pecuniárias até determinado montante, conjugadas ou não com penalidades de outra natureza;

c) a determinada região do território da entidade tributante, em função de condições a ela peculiares;

d) sob condição do pagamento de tributo no prazo fixado pela lei que a conceder, ou cuja fixação seja atribuída pela mesma lei à autoridade administrativa. Art. 182. A anistia, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão.

Parágrafo único. O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se, quando cabível, o disposto no art. 155.

📌 **Ponto de Atenção: Programas de Anistia Fiscal Condicionada.** O art. 181, inciso II, alínea "d", serve de sustentáculo jurídico para os programas governamentais de regularização fiscal (refis): o legislador outorga o perdão das multas históricas sob a condição expressa de quitação ou parcelamento do tributo principal devido. Quando o benefício for individualizado (Art. 182), sua efetivação se opera por despacho administrativo precário, sem gerar direito adquirido ao devedor (parágrafo único).

CAPÍTULO VI - Garantias e Privilégios do Crédito Tributário

Seção I - Disposições Gerais

Art. 183. A enumeração das garantias atribuídas neste Capítulo ao crédito tributário não exclui outras que sejam expressamente previstas em lei, em função da natureza ou das características do tributo a que se refiram.

Parágrafo único. A natureza das garantias atribuídas ao crédito tributário não altera a natureza deste nem a da obrigação tributária a que corresponda.

Art. 184. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens, que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e

das rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis.

⚠ **Alerta de Pegadinha: Amplitude da Responsabilidade Patrimonial.** O patrimônio do devedor fiscal responde de maneira integral pela satisfação do crédito tributário. Restrições ou gravames instituídos por atos de vontade privada (como cláusulas de impenhorabilidade ou inalienabilidade em doações ou testamentos) são ineficazes perante a Fazenda Pública. Os bens gravados serão objeto de constrição regular na Execução Fiscal. A única salvaguarda jurídica que impede a penhora fiscal são os bens que a lei federal prever como absolutamente impenhoráveis (tais como os instrumentos profissionais ou o Bem de Família Legal instituído pela Lei nº 8.009/90).

Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita.

💡 **Comentário: Fraude à Execução Tributária.** Matéria de expressiva repercussão prática, reformada pela LC 118/2005 e consolidada pelo STJ no Tema Repetitivo 290. A presunção de fraude no âmbito tributário possui natureza absoluta e objetiva, dispensando o fisco do ônus de provar o conluio ou a má-fé do terceiro adquirente (consilium fraudis). O divisor de águas temporal é a Inscrição em Dívida Ativa: se a alienação ou oneração do bem ocorreu após a inscrição do débito, o negócio jurídico é considerado ineficaz frente ao fisco, autorizando a penhora do bem mesmo que em posse de terceiro. A presunção de fraude cai unicamente se o devedor comprovar que manteve patrimônio livre suficiente para garantir a integralidade do débito (parágrafo único).

Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial.

§ 1º A indisponibilidade de que trata o caput deste artigo limitar-se-á ao valor total exigível, devendo o juiz determinar o imediato levantamento da indisponibilidade dos bens ou valores que excederem esse limite.

§ 2º Os órgãos e entidades aos quais se fizer a comunicação de que trata o caput deste artigo enviarão imediatamente ao juízo a relação discriminada dos bens e direitos cuja indisponibilidade houverem promovido.

📌 **Ponto de Atenção:** Medida de Indisponibilidade Universal de Bens (Mecanismo CNIB/SisbaJud). Trata-se de uma medida drástica de bloqueio geral de ativos. O STJ fixou que a decretação dessa indisponibilidade exige o preenchimento cumulativo de 3 requisitos: 1) Citação regular do executado; 2) Ausência de pagamento ou de indicação de bens à penhora no prazo legal; 3) Demonstração de esgotamento das diligências de localização de bens pelo credor público. Satisfeitos os pressupostos, o bloqueio universal deve guardar estrita limitação ao montante total do débito exequendo (§ 1º).

Seção II - Preferências

Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho.

Parágrafo único. Na falência:

I – o crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais ou às importâncias passíveis de restituição, nos termos da lei falimentar, nem aos créditos com garantia real, no limite do valor do bem gravado;

II – a lei poderá estabelecer limites e condições para a preferência dos créditos decorrentes da legislação do trabalho; e

III – a multa tributária prefere apenas aos créditos subordinados.

⚠ **Alerta de Pegadinha:** Ordem de Preferência Concursal no Processo de Falência. O privilégio do crédito público sofre limitações no juízo falimentar para harmonizar-se com a função social da empresa e os direitos dos trabalhadores. Na falência, a classificação dos créditos segue estritamente a seguinte ordem:

1. Em caráter primordial, adimplem-se os créditos extraconcursais (custas processuais, obrigações do curso da falência e salários estritos vencidos nos últimos 3 meses anteriores à quebra, limitados a 5 salários mínimos);
2. Na ordem dos créditos concursais, pagam-se os créditos trabalhistas (limitados ao teto legal de 150 salários mínimos por operário);
3. Em seguida, os créditos dotados de garantia real (como hipoteca ou penhor), restritos ao limite do valor do próprio bem gravado;

4. Na sequência, posiciona-se o **crédito tributário principal** (valores de tributos);
5. As **multas tributárias** são postergadas para o final da fila (Inciso III), ostentando preferência unicamente frente aos créditos subordinados (créditos de sócios ou debêntures).

Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento.

Parágrafo único. O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público, na seguinte ordem: I - União; II - Estados, Distrito Federal e Territórios, conjuntamente e pró rata; III - Municípios, conjuntamente e pró rata.

💡 **Comentário:** Autonomia da Execução Fiscal e o Concurso de Preferência Federativo. O fisco **não se sujeita** à habilitação de seus créditos em concursos de credores falimentares ou cíveis, movendo sua Ação de Execução Fiscal de forma paralela e autônoma. Atenção ao parágrafo único (Julgado Inconstitucional pelo STF na ADPF 357): Malgrado o texto do CTN instituir uma preferência vertical de cobrança (União prefere a Estados, que preferem a Municípios), o STF declarou esse dispositivo não recepcionado pela CF/88, definindo que não há hierarquia entre os entes federativos no rateio de ativos, devendo a divisão de bens em caso de insuficiência patrimonial processar-se de modo estritamente proporcional (pro rata).

Art. 188. São extraconcursais os créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos no curso do processo de falência.

§ 1º Contestado o crédito tributário, o juiz remeterá as partes ao processo competente, mandando reservar bens suficientes à extinção total do crédito e seus acréscidos, se a massa não puder efetuar a garantia da instância por outra forma, ouvido, quanto à natureza e valor dos bens reservados, o representante da Fazenda Pública interessada.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se aos processos de concordata.

💡 **Comentário:** Encargos Tributários da Massa Falida. Caso o fato gerador do tributo ocorra **após a decretação judicial da falência**, durante a fase de liquidação de ativos ou de continuação provisória das atividades, o crédito resultante é qualificado como **extraconcursal**, recebendo prioridade absoluta de pagamento frente aos credores concursais.

Art. 189. São pagos preferencialmente a quaisquer créditos habilitados em inventário ou arrolamento, ou a outros encargos do monte, os créditos tributários vencidos ou vincendos, a cargo do de cujus ou de seu espólio, exigíveis no decurso do processo de inventário ou arrolamento.

Parágrafo único. Contestado o crédito tributário, proceder-se-á na forma do disposto no § 1º do artigo anterior. Art. 190. São pagos preferencialmente a quaisquer outros os créditos tributários vencidos ou vincendos, a cargo de pessoas jurídicas de direito privado em liquidação judicial ou voluntária, exigíveis no decurso da liquidação.

💡 **Comentário:** Preferência nos Processos de Liquidação e Inventário. Os créditos tributários devidos pelo falecido (de cujus) ou exigidos durante o trâmite do inventário gozam de preferência absoluta frente aos demais encargos do monte ou créditos hereditários habilitados. O mesmo privilégio de pagamento imediato se aplica às pessoas jurídicas em fase de liquidação judicial ou voluntária (Art. 190).

Art. 191. A extinção das obrigações do falido requer prova de quitação de todos os tributos.

Art. 191-A. A concessão de recuperação judicial depende da apresentação da prova de quitação de todos os tributos, observado o disposto nos arts. 151, 205 e 206 desta Lei.

🔴 **Ponto de Atenção:** Regularidade Fiscal nas Crises Empresariais. Para que o magistrado conceda em juízo o plano de Recuperação Judicial, a empresa requerente deve colacionar aos autos a prova de sua regularidade fiscal (certidão de quitação ou certidão positiva com efeitos de negativa, comprovando que os débitos estão parcelados ou com exigibilidade suspensa por depósito ou liminar).

Art. 192. Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas.

Art. 193. Salvo quando expressamente autorizado por lei, nenhum departamento da administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal, ou dos Municípios, ou sua autarquia, celebrará contrato ou aceitará proposta em concorrência pública sem que o contratante ou proponente faça prova da quitação de todos os tributos devidos à Fazenda Pública interessada, relativos à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.

💡 **Comentário:** Trava de Partilhas e de Contratações Públicas. O juiz do feito sucessório está impedido por lei de proferir a sentença de partilha de bens entre os herdeiros sem que haja a juntada das certidões negativas de tributos relativas ao espólio (como o ITCMD e tributos imobiliários). Na mesma linha de controle de regularidade, o art. 193 estabelece a obrigatoriedade da apresentação de Certidão Negativa de Débitos (CND) como requisito de habilitação vinculante para qualquer pessoa física ou jurídica que pretenda licitar ou celebrar contratos de prestação de serviços com o poder público.

Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em caráter geral, ou especificamente em função da natureza do tributo de que se tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização da sua aplicação.

Parágrafo único. A legislação a que se refere este artigo aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive às que gozem de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal.

💡 **Comentário:** O art. 194 inaugura o estudo da Administração Tributária, delimitando o alcance subjetivo do poder de fiscalização do Estado. O parágrafo único estabelece uma regra de submissão ampla: o dever de suportar a fiscalização e cumprir obrigações acessórias atinge a todos, independentemente de possuírem um benefício fiscal. Significa que entidades imunes (como templos religiosos e partidos políticos) ou sujeitos isentos estão integralmente sujeitos ao poder de fiscalização e devem abrir suas portas e livros ao auditor fiscal.

Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exhibi-los.

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.

⚠️ **Alerta de Pegadinha:** Inaplicabilidade do Segredo Comercial frente ao Fisco. Dispositivo de grande relevância prática, respaldado pelo art. 1.193 do Código Civil. Nenhuma empresa pode invocar a proteção ao segredo comercial ou a inviolabilidade de livros contábeis para recusar a exibição de documentos ou impedir o exame de mercadorias por autoridades fiscais. Atenção ao parágrafo único: O prazo para guardar notas fiscais e livros contábeis não se submete ao prazo de 5 anos do direito civil ou comercial; os documentos devem ser conservados até que ocorra a prescrição do crédito tributário, o que na prática exige o cálculo somado dos prazos decadencial e prescricional.

Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do

procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a conclusão daquelas.

Parágrafo único. Os termos a que se refere este artigo serão lavrados, sempre que possível, em um dos livros fiscais exibidos; quando lavrados em separado deles se entregará, à pessoa sujeita à fiscalização, cópia autenticada pela autoridade a que se refere este artigo.

💡 **Comentário:** Termo de Início de Fiscalização (TIF). O início de qualquer auditoria fiscal exige formalização escrita para delimitar o objeto da apuração e resguardar o direito de defesa. O ato que documenta esse início é vital porque faz cessar imediatamente a espontaneidade do contribuinte, impedindo a aplicação do benefício da denúncia espontânea do art. 138. A legislação interna de cada ente federativo deve estipular o prazo máximo para o encerramento dos trabalhos de fiscalização.

Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros:

- I - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício;
- II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições financeiras;
- III - as empresas de administração de bens;
- IV - os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais;
- V - os inventariantes;
- VI - os síndicos, comissários e liquidatários;
- VII - quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe, em razão de seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.

Parágrafo único. A obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação de informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.

🔴 **Ponto de Atenção:** Dever de Informação de Terceiros e o Segredo Profissional. O art. 197 impõe a terceiros que gerenciam ou registram dados econômicos a obrigação de prestar informações sobre negócios alheios, desde que formalmente intimados por escrito. Contudo, o parágrafo único preserva o sigilo profissional e funcional: advogados, médicos, psicólogos e ministros de confissão religiosa não podem ser obrigados a revelar ao fisco fatos confidenciais obtidos no exercício de suas atividades, resguardando o segredo protegido por legislação específica.

Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre

a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades.

§ 1º Excetuem-se do disposto neste artigo, além dos casos previstos no art. 199, os seguintes:

I – requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça;

II – solicitações de autoridade administrativa no interesse da Administração Pública, desde que seja comprovada a instauração regular de processo administrativo, no órgão ou na entidade respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a informação, por prática de infração administrativa.

§ 2º O intercâmbio de informação sigilosa, no âmbito da Administração Pública, será realizado mediante processo regularmente instaurado, e a entrega será feita pessoalmente à autoridade solicitante, mediante recibo, que formalize a transferência e assegure a preservação do sigilo.

§ 3º Não é vedada a divulgação de informações relativas a:

I – representações fiscais para fins penais;

II – inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública;

III - parcelamento ou moratória; e

IV - incentivo, renúncia, benefício ou imunidade de natureza tributária cujo beneficiário seja pessoa jurídica.

§ 4º Sem prejuízo do disposto no art. 197, a administração tributária poderá requisitar informações cadastrais e patrimoniais de sujeito passivo de crédito tributário a órgãos ou entidades, públicos ou privados, que, inclusive por obrigação legal, operem cadastros e registros ou controlem operações de bens e direitos. (Incluído pela Lei Complementar nº 208, de 2024) § 5º Independentemente da requisição prevista no § 4º deste artigo, os órgãos e as entidades da administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes colaborarão com a administração tributária visando ao compartilhamento de bases de dados de natureza cadastral e patrimonial de seus administrados e supervisionados. (Incluído pela Lei Complementar nº 208, de 2024)

⚠ Alerta de Pegadinha: Dinâmica do **Sigilo Fiscal** e o Acesso a Dados Bancários. O art. 198 consagra o **Sigilo Fiscal**, proibindo servidores públicos de divulgar a terceiros dados econômico-financeiros obtidos no exercício do cargo. No entanto, o § 1º abre exceções para o fornecimento de dados mediante requisição judicial ou quando solicitados por autoridade administrativa que possua processo sancionatório regularmente instaurado.

🔴 Ponto de Atenção: O STF (Tema 225 de Repercussão Geral) fixou o entendimento de que a requisição direta de dados bancários pelas autoridades fiscais às instituições financeiras (sem prévia autorização judicial) é constitucional, visto que não configura

quebra de sigilo, mas mero transferência de sigilo da esfera bancária para a fiscal, exigindo-se processo administrativo aberto e a preservação interna dos dados.

💡 **Comentário sobre as Atualizações Recentes (§§ 3º, 4º e 5º):**

1. O § 3º elenca dados que não gozam de proteção de sigilo, autorizando a consulta pública sobre quem está inscrito em Dívida Ativa, em parcelamento ou quais pessoas jurídicas usufruem de benefícios e renúncias fiscais (Inciso IV, incluído pela LC 187/2021), em atenção ao princípio da transparência pública.
2. Os §§ 4º e 5º (incluídos pela recente Lei Complementar nº 208/2024) turbinaram os poderes de investigação do fisco, permitindo a requisição direta e o compartilhamento automático de bases de dados cadastrais e patrimoniais entre todos os órgãos e Poderes públicos e privados, agilizando o mapeamento de bens e o combate à sonegação estruturada.

Art. 199. A Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios prestar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos respectivos e permuta de informações, na forma estabelecida, em caráter geral ou específico, por lei ou convênio.

Parágrafo único. A Fazenda Pública da União, na forma estabelecida em tratados, acordos ou convênios, poderá permutar informações com Estados estrangeiros no interesse da arrecadação e da fiscalização de tributos. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

💡 **Comentário:** Cooperação Administrativa Inter fiscal. O dispositivo consagra a quebra de barreiras territoriais e políticas entre os fiscos no combate à evasão fiscal. O caput autoriza a permuta interna de dados entre União, Estados, DF e Municípios (comum em órgãos como o CONFAZ ou comitês do Simples Nacional). O parágrafo único confere dimensão internacional a esse poder, cancelando a troca de informações com países estrangeiros amparada por tratados internacionais de cooperação aduaneira e fiscal.

Art. 200. As autoridades administrativas federais poderão requisitar o auxílio da força pública federal, estadual ou municipal, e reciprocamente, quando vítimas de embaraço ou desacato no exercício de suas funções, ou quando necessário à efetivação de medida prevista na legislação tributária, ainda que não se configure fato definido em lei como crime ou contravenção.

✦ **Ponto de Atenção:** Requisição de Auxílio Policial. O auditor fiscal no exercício de suas funções ostenta prerrogativas de Estado. Se houver resistência física, ocultação de bens, fechamento de portas ou desacato por parte do contribuinte, a autoridade tributária detém o poder de requisitar diretamente o auxílio da força policial (Polícia Militar, Polícia Federal ou Guarda Municipal) para garantir o cumprimento da diligência fiscal, prescindindo de

prévia ordem judicial e independentemente de a conduta do particular configurar crime de forma imediata.

CAPÍTULO II - Dívida Ativa

Art. 201. Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular. **Parágrafo único.** A fluência de juros de mora não exclui, para os efeitos deste artigo, a liquidez do crédito.

💡 **Comentário:** O art. 201 conceitua a Dívida Ativa Tributária. Ela representa um crédito que passou por todas as fases de cobrança mansa e pacífica: o fato gerador ocorreu, o fisco realizou o lançamento, notificou o devedor e oportunizou a defesa administrativa. Escoado o prazo sem o pagamento ou com a rejeição definitiva do recurso do contribuinte, o crédito é inscrito no livro de Dívida Ativa. O parágrafo único afasta teses defensivas comuns, determinando que o acúmulo diário de juros de mora não retira a liquidez do título, visto que o valor original permanece determinável por mero cálculo aritmético.

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

- I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
- II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
- III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;
- IV - a data em que foi inscrita;
- V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

🔴 **Ponto de Atenção:** Requisitos Formais de Validade do Termo e da CDA. O art. 202 amarra as informações que devem compor o termo interno de inscrição e, por simetria, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) (§ único), que constitui o título executivo que aparelha a Ação de Execução Fiscal. O devedor deve saber exatamente quem está sendo cobrado, o valor originário, a fórmula de evolução dos juros (Inciso II), o fundamento legal da cobrança (Inciso III) e o processo administrativo correlato (Inciso V). Esses requisitos servem para garantir a ampla defesa e o contraditório, impedindo cobranças genéricas ou misteriosas pelo Estado.

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

⚠ Alerta de Pegadinha: Prazo Limite para Emenda ou Substituição da CDA. Matéria regulada também pelo art. 2º, § 8º da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80) e consolidada pela Súmula 392 do STJ. Se a CDA contiver um erro formal ou omissão de requisito do art. 202, o título padece de nulidade. Contudo, o fisco detém a prerrogativa de sanar o vício, emendando ou substituindo a CDA nula até a prolação da sentença de primeira instância (decisão dos Embargos à Execução). Feita a substituição, o juiz obrigatoriamente devolve o prazo de defesa integral ao devedor para que ele se manifeste sobre os pontos alterados.

- O pulo do gato: O STJ proíbe a substituição da CDA quando a modificação visar a alteração do polo passivo da execução (ex: o fisco errou o devedor e quer trocar o nome do pai pelo do filho através de emenda). Modificação de sujeito passivo exige novo lançamento e nova inscrição.

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. 💡

Comentário: Presunção *luris Tantum* de Liquidez e Certeza. A inscrição regular confere à CDA o status de título executivo extrajudicial dotado de prova pré-constituída. O fisco ingressa em juízo com a execução sem o ônus de provar a origem do débito. O parágrafo único inverte o ônus da prova: presume-se que o Estado está certo; cabe exclusivamente ao contribuinte ou responsável fazer a prova inequívoca em contrário para derrubar a cobrança (demonstrando que já pagou, que o tributo é inconstitucional ou que decaiu).

CAPÍTULO III - Certidões Negativas

Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido.

Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do requerimento na repartição.

✦ **Ponto de Atenção:** Prazo de Expedição da Certidão. Direito líquido e certo do contribuinte amparado pelo texto constitucional. Uma vez protocolado o pedido administrativo de certidão pelo interessado, fornecendo os dados necessários à sua identificação, o órgão fazendário possui o prazo máximo e improrrogável de 10 dias para emitir e entregar o documento (§ único).

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

⚠ **Alerta de Pegadinha:** Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN). Dispositivo de máxima relevância prática para empresas que dependem de certidões para licitar ou contratar. O fisco é obrigado a emitir uma certidão com os mesmos efeitos da negativa se o contribuinte possuir débitos, mas estes se enquadrarem em uma das 3 situações blindadas:

1. Créditos ainda não vencidos (dentro do prazo regular de pagamento);
2. Créditos em Execução Fiscal onde o juízo já esteja garantido por penhora efetivada de bens;
3. Créditos cuja exigibilidade esteja suspensa por qualquer das causas do art. 151 (parcelamento, moratória, depósito integral ou liminar judicial).

Art. 207. Independentemente de disposição legal permissiva, será dispensada a prova de quitação de tributos, ou o seu suprimento, quando se tratar de prática de ato indispensável para evitar a caducidade de direito, respondendo, porém, todos os participantes no ato pelo tributo porventura devido, juros de mora e penalidades cabíveis, exceto as relativas a infrações cuja responsabilidade seja pessoal ao infrator.

💡 **Comentário:** Dispensa Excepcional de Certidão. Aplica-se em situações extremas onde a exigência de regularidade fiscal provocaria o perecimento ou a extinção de um direito do particular (caducidade de direito). A lei relativiza a trava documental para salvar o direito, mas aciona uma trava de garantia: todos os participantes que intervierem no ato passam a responder solidariamente pelo pagamento dos tributos, juros e multas moratórias devidos.

Art. 208. A certidão negativa expedida com dolo ou fraude, que contenha erro contra a Fazenda Pública, responsabiliza pessoalmente o funcionário que a expedir, pelo crédito tributário e juros de mora acrescidos.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não exclui a responsabilidade criminal e funcional que no caso couber.

✦ **Ponto de Atenção: Responsabilidade Pessoal do Agente Público.** Se um servidor público agir de má-fé, com dolo ou fraude, emitindo uma certidão negativa falsa para limpar a ficha de um devedor, a lei transfere a responsabilidade patrimonial: o funcionário passa a responder pessoalmente com seus próprios bens pelo pagamento do tributo integral e juros que a Fazenda deixou de arrecadar, sem prejuízo das sanções demissórias funcionais e do processo criminal correspondente (§ único).

Disposições Finais e Transitórias

Art. 209. A expressão "Fazenda Pública", quando empregada nesta Lei sem qualificação, abrange a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Art. 210. Os prazos fixados nesta Lei ou legislação tributária serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e incluindo-se o de vencimento.

Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.

💡 **Comentário: Contagem de Prazos no Direito Tributário.** A regra de contagem afasta-se da atual sistemática de prazos em dias úteis do Código de Processo Civil (CPC/15) no que tange aos prazos materiais e regulamentares internos da administração. Os prazos fazendários são contínuos (correm em sábados, domingos e feriados). Aplica-se a fórmula tradicional: exclui o dia do começo (dies a quo) e inclui o dia do vencimento (dies ad quem). O parágrafo único protege o sujeito de armadilhas do calendário: se o prazo cair em um final de semana, feriado ou dia em que a repartição fechar mais cedo, o início ou o vencimento ficam automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil seguinte com expediente normal.

Art. 211. Incumbe ao Conselho Técnico de Economia e Finanças, do Ministério da Fazenda, prestar assistência técnica aos governos estaduais e municipais, com o objetivo de assegurar a uniforme aplicação da presente Lei.

Art. 212. Os Poderes Executivos federal, estaduais e municipais expedirão, por decreto, dentro de 90 (noventa) dias da entrada em vigor desta Lei, a consolidação, em texto único,

da legislação vigente, relativa a cada um dos tributos, repetindo-se esta providência até o dia 31 de janeiro de cada ano.

📌 **Ponto de Atenção: Consolidação Normativa por Decreto.** O dispositivo impõe aos chefes do Poder Executivo o dever anual de compilar e consolidar as leis tributárias esparsas por meio de decretos regulamentares até o dia 31 de janeiro. Essa medida visa mitigar a complexidade e a colcha de retalhos legislativa do sistema fiscal, conferindo clareza e segurança jurídica aos contribuintes.

Art. 213. Os Estados pertencentes a uma mesma região geoeconômica celebrarão entre si convênios para o estabelecimento de alíquota uniforme para o imposto a que se refere o artigo 52.

Parágrafo único. Os Municípios de um mesmo Estado procederão igualmente, no que se refere à fixação da alíquota de que trata o artigo 60.

Art. 214. O Poder Executivo promoverá a realização de convênios com os Estados, para excluir ou limitar a incidência do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, no caso de exportação para o exterior.

Art. 215. A lei estadual pode autorizar o Poder Executivo a reajustar, no exercício de 1967, a alíquota de imposto a que se refere o artigo 52, dentro de limites e segundo critérios por ela estabelecidos.

Art. 216. O Poder Executivo proporá as medidas legislativas adequadas a possibilitar, sem compressão dos investimentos previstos na proposta orçamentária de 1967, o cumprimento do disposto no artigo 21 da Emenda Constitucional nº 18, de 1965.

💡 **Comentário Histórico-Contextual (Arts. 213 a 216):** Estes artigos possuem natureza marcadamente transitória, editados para operacionalizar a transição estrutural promovida pela Reforma Tributária da Emenda Constitucional nº 18/1965. O art. 52 da redação original remetia ao antigo imposto estadual sobre circulação de mercadorias (embrião do ICMS), enquanto o art. 60 tratava do imposto municipal sobre serviços (embrião do ISS). O art. 214 já desenhava a política de desoneração das exportações para o mercado externo, diretriz que a CF/88 consolidou com a imunidade plena de ICMS e contribuições sobre as vendas ao exterior.

Art. 217. As disposições desta Lei, notadamente as dos arts 17, 74, § 2º e 77, parágrafo único, bem como a do art. 54 da Lei 5.025, de 10 de junho de 1966, não excluem a incidência e a exigibilidade: (Incluído pelo Decreto-lei nº 27, de 1966)

I - da "contribuição sindical", denominação que passa a ter o imposto sindical de que tratam os arts 578 e seguintes, da Consolidação das Leis do Trabalho, sem prejuízo do disposto no art. 16 da Lei 4.589, de 11 de dezembro de 1964; (Incluído pelo Decreto-lei nº 27, de 1966)

II - das denominadas "quotas de previdência" a que aludem os arts 71 e 74 da Lei 3.807, de 26 de agosto de 1960 com as alterações determinadas pelo art. 34 da Lei 4.863, de 29 de novembro de 1965, que integram a contribuição da União para a previdência social, de que trata o art. 157, item XVI, da Constituição Federal; (Incluído pelo Decreto-lei nº 27, de 1966) (Vide Ato Complementar nº 27, de 1966)

III - da contribuição destinada a constituir o "Fundo de Assistência" e "Previdência do Trabalhador Rural", de que trata o art. 158 da Lei 4.214, de 2 de março de 1963; (Incluído pelo Decreto-lei nº 27, de 1966)

IV - da contribuição destinada ao Fundo de Garantia do Tempo de Service, criada pelo art. 2º da Lei 5.107, de 13 de setembro de 1966; (Incluído pelo Decreto-lei nº 27, de 1966)

V - das contribuições enumeradas no § 2º do art. 34 da Lei 4.863, de 29 de novembro de 1965, com as alterações decorrentes do disposto nos arts 22 e 23 da Lei 5.107, de 13 de setembro de 1966, e outras de fins sociais criadas por lei.

📌 **Ponto de Atenção:** Preservação das Contribuições Sociais e Paraestatais. Incluído de última hora pelo Decreto-lei nº 27/1966 (antes mesmo da entrada em vigor do código), o art. 217 blindou as contribuições corporativas, sindicais e previdenciárias. O dispositivo evitou que a unificação e a extinção de tributos promovidas pelo CTN fossem interpretadas como revogação das verbas de custeio do FGTS (Inciso IV), da Contribuição Sindical (Inciso I) e das bases de financiamento da Previdência Social e do antigo Funrural.

Art. 218. Esta Lei entrará em vigor, em todo o território nacional, no dia 1º de janeiro de 1967, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei n. 854, de 10 de outubro de 1949. (Renumerado do art. 217 pelo Decreto-lei nº 27, de 1966) Brasília, 25 de outubro de 1966; 145º da Independência e 78º da República.

💡 **Comentário:** Vigência Espacial e Temporal do Código. O art. 218 fixa o marco inicial do funcionamento do CTN: **1º de janeiro de 1967**. Editado originalmente sob o manto de Lei Ordinária (Lei nº 5.172/1966), o código foi **recepção pela CF/88 com o status de Lei Complementar**, exigência contida no art. 146 da Carta Magna para normas gerais de direito tributário, razão pela qual suas disposições só podem ser alteradas ou revogadas por outra lei complementar nacional.

Novamente, agradecemos por você ter dado preferência ao nosso conteúdo.

Até a aprovação!



FOCO LEGIS
RESUMOS DE LEI SECA